공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2024 - 346 호 2024. 11. 18.

사 건 번 호 2022카조1905

사 건 명 3개 신문용지 제조·판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 대한제지 주식회사

청주시 흥덕구 오송읍 상정쌍청로 256

대표이사 ○○○, ○○○, ○○○

대리인 법무법인(유한) 세종

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○

2. 주식회사 전주페이퍼

전주시 덕진구 팔복로 59

대표이사 ○○○, ○○○

대리인 변호사 ○○○, ○○○, ○○○

3. 페이퍼코리아 주식회사

군산시 외항로 1245

대표이사 ○○○

대리인 법무법인(유한) 태평양

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○

심의종결일 2024. 10. 30.

주　　문

1. 피심인 대한제지 주식회사, 주식회사 전주페이퍼, 페이퍼코리아 주식회사는 자신들이 공급하는 신문용지의 판매가격 또는 공급량을 공동으로 합의하여 결정하는 방법으로 국내 신문용지 공급 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 대한제지 주식회사	:	9,875,000,000원
2) 주식회사 전주페이퍼	:	14,846,000,000원
3) 페이퍼코리아 주식회사	:	5,816,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이　　유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1　　피심인 대한제지 주식회사, 주식회사 전주페이퍼, 페이퍼코리아 주식회사[1]는 신문용지 및 인쇄용지를 제조·판매하는 사업을 영위하는 자이므로 「독점규제 및 공정

1) 이하 법인명을 기재함에 있어 주식회사를 생략하거나 ㈜로 약칭한다.

거래에 관한 법률」[2] 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 최근 3년간 피심인 일반현황

(기준: 각 회계연도 말, 단위: 백만 원)

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	설립일
대한제지	2021년					1947. 12. 6.
	2022년					
	2023년					
전주페이퍼	2021년					2019. 9. 2.[3]
	2022년					
	2023년					
페이퍼코리아	2021년					1953. 6. 6.
	2022년					
	2023년					

* 출처: 피심인 제출자료(심사보고서 소갑[4] 제1호 ~ 제3호증)

나. 시장구조 및 실태

1) 신문용지의 개요

가) 신문용지의 정의

1 신문용지는 신문을 만들 때 사용하는 연회색의 종이[5]를 말하는 것으로 대부분 신문이나 각종 생활 정보지 인쇄에 사용되는 종이이고 극히 일부의 경우 광고지, 포장지로 사용되기도 한다.

2) 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되어 2022. 12. 30. 시행된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
3) 피심인 전주페이퍼는 2019. 9. 2. 자로 구(舊) 전주페이퍼가 인적분할하여 신설된 회사(기존 회사는 주식회사 전주원파워로 상호 변경)이다. 다만 해당 분할행위는 이 사건 법 위반행위 기간 이전에 이루어진 것이므로 회사 분할과 관련한 피심인 적격 문제는 발생하지 아니한다.
4) 이하 '심사보고서 소갑 제○○증'은 '소갑 제○○증'이라 약칭한다.
5) 일부 신문사의 경우 살구색 등 다른 색의 용지를 사용하기도 한다.

2 신문용지는 주로 신문 제작에 사용되므로 배달이 쉽도록 가볍고 그 두께가 얇아야 하고 양면 인쇄를 하기 때문에 인쇄된 글자가 뒷면에 비치는 것을 방지하기 위해 불투명해야 한다. 신문용지의 품질은 백색도[6], 불투명도, 평활도[7], 강성, 투기도[8]등을 기준으로 평가하는데, 신문용지의 주 수요자인 신문사는 백색도, 불투명도, 평활도를 가장 중요한 기준으로 보고 있다.

3 펄프 등을 주 원료로 하는 기타 인쇄용지와 달리 신문용지는 신문폐지 등을 주로 투입해 생산하며, 그 원료로는 국내에서 수거된 신문폐지와 잡지폐지, 미국, 일본 등으로부터 수입하는 신문폐지가 있다.

나) 신문용지의 분류

4 신문용지는 원료와 생산하는 과정, 용도가 비슷하여 차별화된 제품군을 형성하기 어려운 관계로 종류를 구분하지 않고 단일화하여 지칭하고 있다. 아래와 같이 평량, 규격에 따른 분류를 하고 있지만 이러한 분류가 신문용지의 종류를 본질적으로 구분하는 기준이 되는 것은 아니다[9].

5 국내 신문용지는 평량[10]을 기준으로 하여 ① 초경량(46g/m2), ② 경량(48.8g/m2), ③ 신문 2급(54g/m2) 등으로 분류된다. 최근 신문의 경량화 추세에 맞추어, 주요 일간지에서 사용하고 있는 신문용지는 대부분 초경량 신문용지이다.

6 또한 신문용지는 그 규격(크기)에 따라 ① 대판(341×545mm[11]), ② 베를리너판(323×470mm), ③ 타블로이드(254×374mm)로 분류하기도 한다. 신문용지는 롤의 형태로 말아져 공급되기 때문에, 이 같은 규격은 신문용지의 가로 폭(mm)에 따라 정해

6) 종이의 흰 정도를 말한다. 신문용지의 백색도는 55~57%로 일반 인쇄용지에 비해 상대적으로 낮다
7) 신문용지 표면의 매끄러운 정도를 말한다.
8) 공기가 투과하는 정도를 말한다.
9) 진술조사 단계에서 이 사건 피심인들에게 소속된 임직원들은 모두 이 사건 피심인들이 제조・판매한 신문용지에 대하여 수요자의 요청에 따라 백색도, 평량 등이 달라질 수 있기는 하지만 이를 차별화된 제품군이라 보기 어렵다고 진술하였다.
10) 1 평방미터의 종이가 갖는 무게를 말한다.
11) 인쇄된 신문의 가로 폭이 341mm, 세로 폭이 545mm이다. 통상 신문은 대형 롤로 말아져 있는 신문용지를 윤전기에 넣어 인쇄하므로 가로 폭이 중요하다.

진다. 대부분의 일간지는 대판용 신문용지 규격을 사용한다.

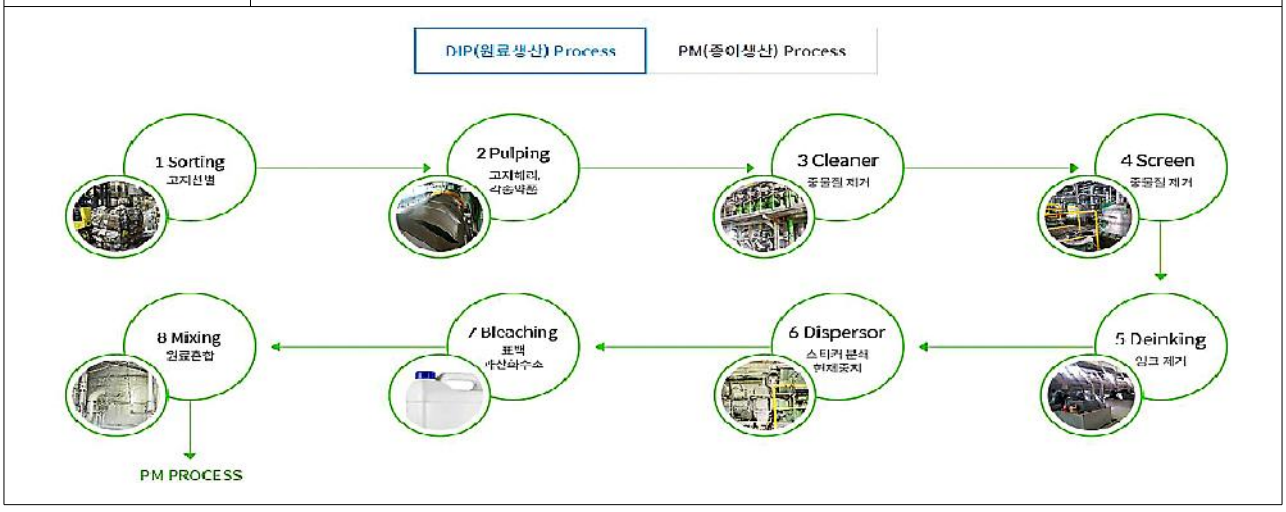
다) 신문용지 제조 공정

7 신문용지의 제조 공정은 크게 조성 공정과 초지 공정으로 구분된다. 먼저 조성공정은 초지기[12]에 지료(종이 원료)를 보내기 전 원료를 가공하는 공정이고 초지공정은 가공된 지료를 초지기에 넣어 신문용지를 생산하는 공정이다.

8 신문용지의 조성 공정, 초지 공정을 간략히 살펴보면 아래 <표 2>, <표 3>과 같다.

<표 2> 신문용지 조성 공정

과정	설명
① 선별/투입	신문폐지, 잡지폐지와 같은 종이 원료를 배합 비율에 맞춰 선별 후 투입
② 해리	해리기(Pulper)의 원통형 드럼 내부에서 폐지의 섬유와 이물질을 분리
③ 정선	해리된 원료에 존재하는 여러 이물질을 제거
④ 탈묵	공기방울을 흡입시켜 남아 있는 잉크 입자를 떠오르게 한 다음 잉크 제거
⑤ 분산	고온에서 섬유에 기계적인 마찰력을 줌으로써 남아있는 점착성 이물질 제거
⑥ 표백	표백약품을 사용하여 백색도를 높이는 작업

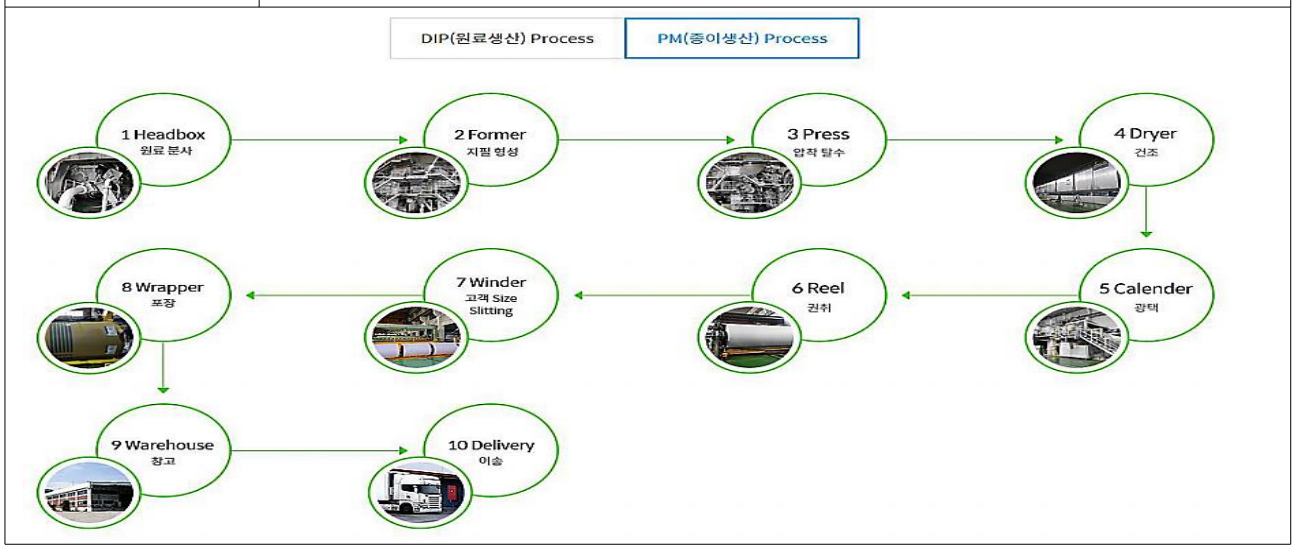


* 출처: 피심인 제출자료

12) 종이를 연속적으로 빠르게 대량으로 생산하는 기계를 말한다.
13) 종이를 두루마리 형태로 둥글게 말거나 감는 공정을 말한다.

<표 3> 신문용지 초지 공정

과정	설명
① 원료 분사	가공된 원료를 염료 처리 후 물을 섞은 다음 분사함
② 지필 형성	분사된 원료를 거름망 위에 안착시킨 후 수분을 제거해 지필을 형성
③ 압착/탈수	형성된 지필을 회전하는 두 개의 롤 사이로 통과시켜 압착 및 탈수
④ 건조	내부에 가열된 증기를 넣은 커다란 원통 표면에 지필을 통과해 건조
⑤ 광택	두 개의 롤 사이에 통과시켜 종이의 평활도, 광택 등을 확보
⑥ 권취[13]/포장	제품을 소비자가 원하는 규격으로 가공 및 포장



* 출처: 피심인 제출자료

2) 신문용지 산업의 특성

9 신문용지 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있다.

10 첫째, 신문용지 산업은 일반 제지산업과 마찬가지로 대규모 시설투자가 요구되는 자본집약적 산업이다. 원재료 투입에서부터 초지, 가공 공정까지의 자동화 설비를 갖추어야 할 뿐만 아니라, 원재료 및 제품의 보관, 운송을 위한 물류시설, 에너지 및 폐수처리 시설 등 대규모 설비와 넓은 부지가 필요하다.

11 둘째, 원료 수급 상황에 크게 영향을 받는다. 신문용지 생산원가 중 가장 큰 비중을 차지하는 부분은 원재료인 폐지의 가격으로 국내 신문폐지의 수급상황과 해외 신문폐지의 수급상황에 따라 신문용지의 생산원가가 크게 달라질 수 있다[14].

12 셋째, 신문용지 산업은 전력·용수 등의 소비가 많은 에너지다소비 산업이다. 제품 생산과정에서 다량의 공업용수를 사용하여야 하고, 대규모 건조공정이 필수적이기 때문에 전력비, 연료비 등 에너지 관련 비용이 높다. 따라서 원유 가격이나 전력 요금의 변화가 원가에 미치는 영향이 크다.

13 넷째, 신문용지 산업은 공해유발 산업임과 동시에 환경친화형 산업이다. 신문용지를 생산하는 과정에서 다량의 공업용수를 사용함에 따라 폐수가 배출되는 등 공해를 유발하지만, 동시에 폐지를 재활용하여 원료로 사용하기 때문에 환경친화형 산업에 해당된다.

14 다섯째, 신문용지 산업은 내수지향적이다. 원료 및 제품의 부피가 크고 수송비가 과다하게 발생하므로 내수지향적인 수익구조를 보인다[15].

3) 신문용지의 유통과정

15 위 1. 나. 다)와 같은 제조 공정을 거쳐 생산된 신문용지는 주요 수요처인 신문사, 민수 업체 등에 납품된다[16][17]. 통상 이 사건 피심인들은 수요처로부터 주간, 월간 단위로 수량(톤 또는 롤)과 규격이 적힌 발주서를 받거나 유선상 구두로 주문

---

14) 한편, 신문폐지는 수집된 지역에 따라 그 품질에 차이가 있다. 국내에서 수집된 신문폐지의 경우 목재 펄프를 사용하지 않고 폐지만을 100% 재활용하여 생산하는 신문용지이기에 강도가 약한 반면, 미국산 신문폐지나 일본산 신문폐지의 경우 비교적 목재 펄프 함량이 높기 때문에 강도가 높은 편이다. 따라서 국내산 신문폐지만을 원료로 신문용지를 생산하면 강도가 떨어져 신문 윤전인쇄에 적합한 품질을 확보하기 어려우므로, 미국산 또는 일본산 신문폐지도 일정 비율(30~50%) 함께 사용하여 용지를 생산할 필요가 있다.

15) 이 사건 피심인들의 2022년 총 생산량 약 47만 2,000톤 중, 내수 판매량은 약 38만 9,000톤으로 내수 판매량이 전체 생산량의 82%에 달한다.

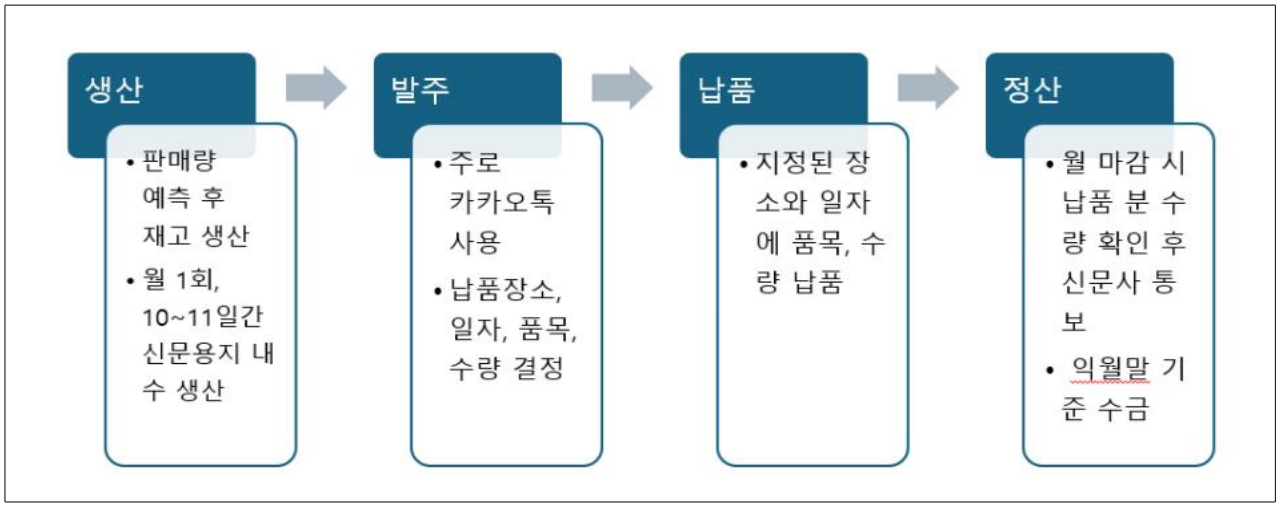
16) 이 사건 피심인들이 생산하는 신문용지의 주요 수요처는 신문사이다. 그 외에 수요처로 지방 신문사 및 생활정보지, 인쇄소 등에 신문용지를 공급하는 대리점들이 있는데 이 사건 피심인들은 이러한 대리점들을 민수업체라고 부르고 있다.

17) 이 사건 피심인들은 지방 신문사, 생활정보지, 인쇄소의 경우 비용이나 채권회수 등의 이유로 직접 거래하기보다 민수 업체를 통해 신문용지를 공급하고 있다.

을 받아 공장에 생산 및 출고의뢰를 한다[18].

16 신문용지는 수요처별로 제공하는 종이의 품질이 거의 동일하고 규격이 정해져 있어 발주 전에 미리 생산되어 있는 경우가 대부분이라 발주 즉시 출고가 가능하다. 수요처가 지정한 장소와 일자에 신문용지 납품을 진행하게 되고 납품 후에는 매월 말일을 기준으로 납품 수량을 마감하여 익월에 현금 또는 어음으로 정산하게 된다.

<표 4> 신문용지 유통 과정



* 출처: 피심인 제출자료

4) 국내 신문용지 시장 구조

가) 국내 신문용지 시장 상황

17 국내 신문용지 시장은 1980년대 후반부터 두 자리 수 이상의 높은 성장률을 보여 왔고 1998년 외환 위기에 따른 경기 침체기에 다소 위축되었지만 월드컵이 개최되었던 2002년에 최고치를 기록하였다. 하지만 그 후 수요가 급속히 하락하기 시작하였고, 2023년에는 국내 수요가 30만 톤 대로 떨어져 2002년 최고치의 25% 수준

18) 통상 이 사건 피심인들은 거래처로부터 카카오톡 메시지, 이메일, 팩스, 유선 등으로 주문을 받고 해당 주문을 받은 영업팀에서 ERP시스템에 수량을 입력하는 방식으로 공장에 생산 및 출고의뢰를 한다.

에 불과할 정도로 위축되었다.

18 이 같은 신문용지의 내수 수요 감소는 유·무선 통신기술 및 디스플레이 기술의 발전, 인터넷 활용도 증가 등의 기술적 혁신이 이루어지면서 정보 전달 및 광고매체로서 종이신문의 효용이 위축되기 때문에 나타나는 현상으로, 우리나라 뿐만 아니라 여러 선진국에서도 공통적으로 나타나고 있다.

19 한편, 신문용지의 판매량 감소는 다시 신문용지 원재료 수급상황에도 영향을 미쳤다. 신문용지는 회수된 신문폐지를 주된 원료로 하여 생산하는데, 신문용지 판매량의 감소로 인하여 국내에서 수집되는 신문폐지의 수량이 감소함에 따라 원재료 공급이 줄어들고 그 가격이 상승하게 되었다.

20 특히 2020년 이후 코로나-19 대유행으로 인해 신문폐지의 수급이 더욱 어려워졌다. 국내 박스 폐지의 가격이 급격히 상승함에 따라[19] 신문용지 생산업체 뿐만 아니라 산업용지 생산업체들도 국내 신문폐지를 일부 사용하게 되면서[20] 신문용지 생산업체들의 국내 신문폐지 수급이 어려워지는 상황이 발생하였고 물류 대란으로 인하여 해외 신문폐지의 수급 또한 어려워졌다. 이러한 원료 수급상황의 어려움으로 인하여 2021년 이후 신문용지의 생산원가는 크게 상승하였다.

나) 국내 신문용지 시장 규모

21 전술하였듯이 디지털 미디어의 발전으로 인하여 신문용지의 국내 수요는 지속적으로 감소하는 추세이다. 국내 신문용지 시장 규모는 아래 <표 5>와 같다.

19) 코로나-19의 대유행으로 사회적 거리두기(자가격리, 재택근무 등)가 활성화 되면서 택배에 필요한 박스 및 포장지의 수요가 급증한 결과로 보인다.
20) 박스 등 포장지의 생산에 국내 신문폐지를 원료로 일부 사용할 수 있으나, 신문용지 생산에는 박스 폐지를 사용할 수 없다.

<표 5> 국내 신문용지 시장 규모

(각 연도말 기준, 단위: 톤)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
생산량	985,901	719,945	569,811	473,804	504,687	451,657
국내 판매량	549,808	506,423	445,183	418,251	380,517	340,236
수출량	439,647	212,884	131,458	55,674	112,604	111,505

* 출처: 한국제지연합회 통계자료(paper.or.kr)

다) 국내 신문용지 시장점유율 현황

22 이 사건 피심인들은 국내 신문용지 시장을 100% 점유하고 있다[21)22)]. 국내 신문용지 시장점유율을 공식적으로 파악한 자료는 없으나 이 사건 피심인들로부터 제출받은 자료를 토대로 추정한 2019년~2022년 시장점유율(판매량 기준)은 아래 <표 6>과 같다.

<표 6> 국내 신문용지 시장점유율(추정)[23)]

(각 연도말 기준, 단위: 톤, %)

구분	2019년		2020년		2021년		2022년	
	판매량	점유율	판매량	점유율	판매량	점유율	판매량	점유율
대한제지								
전주페이퍼								
페이퍼코리아								
합계								

* 출처: 피심인 제출자료

21) 이 사건 피심인들 소속 임직원들은 국내 신문용지 시장에 참여하는 사업자가 대한제지, 전주페이퍼, 페이퍼코리아 3개 사라는 점을 인정하고 있다.

※ 이 사건 피심들인 소속 임직원들의 관련 진술(발췌)

진술자	진술 내용(발췌)	비고
대한제지 ○○○	현재 신문용지를 생산하는 국내 업체로는 대한제지, 전주페이퍼, 페이퍼코리아 3개 사가 있습니다.	소갑 제5호증 (171쪽)
전주페이퍼 ○○○	현재 신문용지를 생산하여 판매하는 국내 업체로는 페이퍼코리아, 대한제지, 전주페이퍼 3개 사가 있습니다.	소갑 제10호증 (315쪽)
페이퍼코리아 ○○○	현재 신문용지를 제조 및 판매하는 국내 업체로는 전주페이퍼, 대한제지, 페이퍼코리아 3개 사가 있습니다.	소갑 제15호증 (453쪽)

22) 이전에는 보워터코리아(유)도 국내에서 신문용지를 제조 및 판매하였으나, 수익성 악화로 2017년 신문용지 사업을 중단하였고 이후 이 사건 피심인들만이 국내에서 신문용지를 제조 및 판매하고 있다.

23) <표 6>의 판매량 수치는 피심들인 중 1개 사가 자체 시장조사를 통해 파악한 수치로 국내 신문용

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 공동행위 개요

가) 합의 배경

3 디지털 미디어 등의 발전으로 인해 종이신문의 효용이 감소하면서 2010년 이후 신문용지의 국내 판매량이 아래 <표 7>에서와 같이 지속적으로 감소했으며, 이로 인해 신문용지 시장에서 공급과잉[24]은 심화되었다.

<표 7> 신문용지 내수 판매량

(단위: 톤)

연도	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
판매량	602,547	603,411	612,085	549,808	506,423	445,183	418,251	380,517	340,236
전년 대비 증감율	-	0.1%	1.4%	-10.2%	-7.9%	-12.1%	-6.1%	-9.0%	-10.6%

* 출처: 한국제지연합회 통계자료(paper.or.kr)

23 또한, 신문폐지 수집량 감소로 해외에서 신문폐지를 더 비싼 가격에 매입해야 했고, 코로나-19로 인한 물류비 상승, 금리인상에 따른 전반적인 물가 상승, 인건비 상승 등이 발생하면서 2020년 이후 신문용지의 생산원가가 증가하였다[25][26].

24 이에 피심인들은 신문용지 제조·판매 분야의 수익성을 확보하기 위해 가격을

지 시장 규모와 관련하여 한국제지연합회에서 작성한 수치와 일부 차이가 있는 것으로 보인다. 이와 관련하여 작성 피심인은 한국제지연합회 통계는 매월 마감이 있기 전 이 사건 피심인들이 제공한 수치에 따라 작성된 것으로 마감 전후로 주문 취소 및 변경 등의 사유로 다소 오차가 발생한 것이라고 설명하고 있다.

24) 이 사건 피심인들은 신문용지의 공급과잉을 해결하기 위해 신문용지를 생산하던 초지기를 포장용지나 골심지(골판지 원지) 생산에 활용하기도 하였다.

25) 신문용지 생산 원가에서 원재료인 신문폐지가 차지하는 비중은 신문폐지의 수급현황에 따라 차이를 보이는데, 신문폐지 수급이 어려웠던 2021년, 2022년의 경우 그 비중이 50%를 넘었다.

26) 이 사건 피심인들이 제출한 자료에 따르면 신문용지 1톤을 생산하기 위한 생산원가는 합의 시점에 1년 전 대비 10만 원 이상 상승한 것으로 확인된다.(소갑 제50호증 내지 제52호증 참조)

인상하면서도 피심인 간의 경쟁은 회피하고자 이 사건 합의를 진행하였다. 이 사건 합의를 통해 피심인들은 신문사들에 대해 가격 인상을 관철시키고, 동시에 가격 인상에 따른 주문량 감소를 회피하고자 하였다. 위와 같은 사실은 아래 <표 8>, <표 9>에서 보는 바와 같이 이 사건 피심인들의 영업담당자인 대한제지 ○○○, 페이퍼코리아 ○○○의 진술을 통해 확인된다.

<표 8> 대한제지 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 2021년 10월 신문용지 가격인상을 경쟁사업자와 합의하게 된 배경에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 적자 폭이 심화되는 상황에서 용지가격 인상이 필요함에도 신문사에 가격인상을 얘기하면 대한제지만의 인상은 어렵다고 하므로 이를 공동으로 대응할 필요가 있었습니다. 문) 해당 모임(2021. 6. 22. 남포면옥 모임)에서 나눈 얘기에 대해 자세히 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 당시 각 사마다 사정이 조금 씩은 차이가 있었으나, 당시 신문용지가 1톤 당 약 10만 원 정도의 적자가 나던 시기였기 때문에, 10만 원은 인상해야하는 상황이었습니다. 그러나 실제로 그렇게 인상하면 신문사들의 수용가능성은 낮을 것이고 수용하더라도 신문사 측에서 발행 부수를 줄여버리면 장기적으로 3개 사들의 공급물량이 줄어들어 피해를 보게 될 것으로 예상되었습니다.

* 소갑 제5호증(171쪽)

<표 9> 페이퍼코리아 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 최근 몇 년간 신문용지 원가 상승 요인에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 구체적으로 어떤 요소들이 올랐다고 말씀드리기보다 코로나 19 이후 원·부재료, 에너지 단가, 물류비 등은 지속적으로 올랐습니다. 문) 2021년 10월 신문용지 가격인상을 경쟁사업자와 합의하게 된 배경에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 과거 4년 간 신문용지 가격은 사실상 동결상태임에도 불구하고 코로나 발생 이후 국내외 원재료비(폐지, 약품 등), 물류비, 전기요금, 유류비 등이 급격히 인상되어 본사의 적자는 심화되고 있는 상황이었습니다. 그리고 이는 페이퍼코리아 뿐만 아닌 3개 신문용지 제조업체 모두가 겪고 있는 문제였습니다. 이에 3개 사들이 같이 가격을 올리자고 논의하게 되었습니다.

* 소갑 제15호증(453쪽)

나) 합의 개요

25 이 사건 피심인들은 2021. 6. 22. 남포면옥 모임, 2021. 4. 7. 목포낙지마을 모임을 포함한 수 차례의 모임, 유선연락 등을 통해 생산원가가 증가하는 상황에서 수익성을 확보할 목적으로 신문사에 판매하는 신문용지 가격을 인상하고 신문용지 가격 인상을 수용하지 않는 거래처에 대해서는 신문용지 공급량을 일부 축소하기로 합의(이하 '이 사건 공동행위'라 한다)하였다.

26 이에 따라 피심인들은 2021년 10월, 2022년 6월 두 차례 신문사 및 민수업체에 공급하는 신문용지 가격을 인상하였고,[27] 그 당시 가격인상을 수용하지 아니한 신문사를 대상으로 신문용지 공급량을 일부 축소한 사실이 있다.

27 피심인들의 이와 같은 사실은 아래 <표 10> 내지 <표 12>의 대한제지 ○○○, 페이퍼코리아 ○○○의 진술을 통해 확인된다.

<표 10> 대한제지 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 진술인은 2021년 10월 신문용지 가격인상과 관련하여 전주페이퍼, 페이퍼코리아의 영업담당자와 가격인상을 합의한 사실이 있습니까? 답) 네, 인상에 대한 공감대를 가지고 가격인상을 합의하였습니다. 문) 2021년 10월 신문용지 가격인상과 관련하여 경쟁사업자와 언제 처음으로 논의가 시작되었습니까? 답) 그간 적자가 심화되는 과정에서 ○○○ 본부장, ○○○ 팀장과 종종 만날 때 서로 어려움을 토로하는 과정에서 가격인상의 필요성을 얘기하기는 했습니다만 그 구체적인 시점은 잘 기억나지는 않습니다. 다만 기억하기로 2021년 6월 22년 남포면옥 모임에서 가격인상의 공감대를 형성했던 것으로 보입니다. 문) 2022년 6월 신문용지 가격인상과 관련하여 경쟁사업자인 전주페이퍼, 페이퍼코리아의 영업담당자 등과 합의한 사실이 있습니까? 답) 네, 있습니다.

* 소갑 제5호증(171쪽)

27) 이 사건 피심인들이 신문사, 민수업체에 공급하는 신문용지의 가격은 거래량 등 거래 조건에 따라 각각 상이한바, 가격 인상 현황에 대하여는 후술하기로 한다.

<표 11> 대한제지 ○○○ 2차 진술조서(발췌)

문) 2021년 10월 7일, 8일 문화일보에 신문용지를 주문량보다 축소하여 공급한 것은 경쟁사업자인 페이퍼코리아, 전주페이퍼와의 가격인상 합의에 따라 가격인상을 관철하기 위한 것이 맞습니까? 답) 네, 맞습니다. 문) 2021년 10월 가격인상과 관련하여 신문용지 가격 인상시기, 인상 폭과 더불어 가격인상을 관철하기 위한 대책 또한 합의한 사실이 있습니까? 답) 네, 있습니다.

* 소갑 제6호증(272쪽)

<표 12> 페이퍼코리아 ○○○ 1, 2차 진술조서(발췌)

문) 2021년 10월 신문용지 가격인상과 관련하여 진술인은 2021. 6. 22. 남포면옥 모임을 비롯한 수차례의 모임, 텔레그램 대화 등을 통하여 가격인상 시기, 가격 인상 폭 등을 합의한 사실이 있습니까? 답) 네, 있습니다. 문) 2022년 6월 신문용지 가격인상과 관련하여 경쟁사업자인 대한제지, 전주페이퍼의 영업담당자 등과 합의한 사실이 있습니까? 답) 네, 있습니다. 문) 2022년 5월 26일 던킨 CF연세세브란스빌딩점(서울 중구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 저, ○○○ 부장, ○○○ 팀장 세 사람이 오전에 만났었으며, 당시 가격인상에 대해 부정적인 의견을 표명한 신문사(매일경제, 한국일보)에 대한 대응방안을 논의하였습니다.

* 소갑 제15호증(453쪽), 제16호증(541쪽)

다) 합의 방식

28 피심인들의 이 사건 공동행위는 영업담당자들[28]간의 상호 의사 연락이나 모임을 통해 이루어졌는데, 의사 연락 수단은 주로 텔레그램 대화나 유선연락이었다.

28) 대한제지 ○○○, 전주페이퍼 ○○○, 페이퍼코리아 ○○○가 이 사건 공동행위의 실행을 위해 상호 의사연락을 주로 주고 받은 각 사의 영업담당자이다. 또한 대한제지 이광열, 페이퍼코리아 ○○○도 이 사건 합의 관련 모임에 참석하거나 합의 사실을 전달받아 가격인상 업무를 수행하였다.

29 피심인들의 영업담당자들은 신문용지 영업과 관련하여 주요 거래처인 신문사들을 방문하는 과정에서 서로 알게 되었는데, 이후 신문사나 그 주변에서 일상적으로 만남을 가졌고, 이 사건 최초 합의를 포함한 9차례의 모임에서 가격인상 논의를 하였다. 이 사건 공동행위와 관련하여 확인된 모임은 아래 <표 13>과 같다[29].

<표 13> 이 사건 공동행위 관련 모임 개요

연번	일자	장소	가담업체	참석자	합의내용
1	2021.6.22	남포면옥 (서울 중구 소재)	대한제지	○○○ 부장	2021.10.1. 가격인상 합의, 가격 인상 폭 및 인상 시기 논의
			전주페이퍼	○○○ 팀장	
			페이퍼코리아	○○○ 본부장	
2	2021.7.26	복성각 덕수궁돌담길점 (서울 중구 소재)	대한제지	○○○ 부장	남포면옥 모임 이후 신문사와의 가격인상 협상과정에서 신문사들의 반응 공유
			전주페이퍼	○○○ 팀장	
			페이퍼코리아	○○○ 본부장	
3	2021.8.19	전통찻집 덕수궁 (서울 중구 소재)	대한제지	○○○ 부장	신문사들에 대한 가격인상 통보(공문발송) 여부 확인
			전주페이퍼	○○○ 팀장	
			페이퍼코리아	○○○ 본부장	
4	2022.4.7.	목포낙지마을 (서울 중구 소재)	대한제지	○○○ 부장	경영상황 개선을 위해 추가 가격인상이 필요하다는 공감대 형성
			전주페이퍼	○○○ 팀장	
			페이퍼코리아	○○○ 본부장 ○○○ 팀장	
5	2022.4.20	해우리 서울시청점, 만족오향족발 (서울 중구 소재)	대한제지	○○○ 부장 ○○○ 부사장[30]	추가 가격인상 시점을 2022.6.1.로 확정
			전주페이퍼	○○○ 팀장 ○○○ 본부장[31]	
			페이퍼코리아	○○○ 본부장 ○○○ 팀장	
6	2022.4.26	자갈치김천횟집 (부산 중구 소재)	대한제지	○○○ 부장	인상 시점에 대한 재확인 및 가격 인상 폭 합의
			전주페이퍼	○○○ 팀장	
			페이퍼코리아	○○○ 본부장	
7	2022.5.17	양촌리 마포점 (서울 마포구 소재)	대한제지	○○○ 부장	경영지원협의회[32]의 간담회 참석요청에 대한 참석 여부 논의
			전주페이퍼	○○○ 팀장	
			페이퍼코리아	○○○ 본부장	
8	2022.5.23	을지면옥 (서울 중구 소재)	대한제지	○○○ 부장	가격 인상 공문 발송 여부 확인 및 신문사 동향 공유
			전주페이퍼	○○○ 팀장	
			페이퍼코리아	○○○ 본부장 ○○○ 팀장	
9	2022.5.26.	던킨 CF연세 세브란스빌딩점 (서울 중구 소재)	대한제지	○○○ 부장	가격 인상을 수용하지 아니하는 신문사에 대한 대응방안 논의
			전주페이퍼	○○○ 팀장	
			페이퍼코리아	○○○ 본부장	

29) 이 사건 공동행위와 관련하여 가진 모임은 <표 13> 외에도 더 있으나 이 사건 피심인들 영업담당자의 진술 등으로 그 장소, 시간이 특정된 모임은 9차례인 것으로 보인다.
30) 대한제지 부사장을 맡고 있다. 이 사건 공동행위 가담 여부는 후술하기로 한다.

30 이 같은 피심인들의 합의 방식은 아래 <표 14> 내지 <표 16>의 이 사건 영업담당자들의 진술을 통해서 확인된다.

<표 14> 대한제지 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 가격인상 합의는 어떤 방식으로 이루어졌습니까?. 답) 모임을 가지기도 하고 신문사를 대상으로 영업하는 과정에서 신문사나 그 근처에서 만나기도 하였습니다. 모임 외에도 유선연락, 텔레그램 대화방을 통해 얘기하기도 하였는데 주로 텔레그램 대화방을 활용하였습니다. 예외적으로 회사 내 공용전화를 사용한 적도 있습니다. 텔레그램 대화방은 삭제하여 별도의 내역은 남아있지 않습니다.

* 소갑 제5호증(171쪽)

<표 15> 페이퍼코리아 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 가격인상 합의는 어떤 방식으로 이루어졌습니까?. 답) 모임을 가지기도 하고 유선통화 또는 텔레그램 대화도 하면서 구체적인 가격 인상 시점, 가격 인상 폭, 물량 조정 등에 대한 합의를 진행하였습니다.

* 소갑 제15호증(453쪽)

<표 16> 전주페이퍼 ○○○ 2차 진술조서(발췌)

문) 진술인은 ○○○ 부장, ○○○ 본부장과 영업과정에서 최근 3년(2021년~2023년 공정위 현장조사 이전) 동안 어느 정도 빈도로 만남을 가졌으며 주로 만난 장소는 어디입니까? 답) 한 달에 한 번 이상 정도인 것 같습니다. 물론 그보다 더 자주 만날 때도 있고 덜 만날 때도 있습니다. 주로 신문사 또는 신문사 주변 식당인 것 같습니다. 특정 장소를 정해두고 만나지는 않습니다. 문) 진술인은 ○○○ 부장, ○○○ 본부장과 유선연락(통화, 문자메시지, 카카오톡 메시지, 텔레그램 메시지)을 한 사실이 있습니까? 답) 네, 있습니다. 문) 유선연락을 하였다면 그 빈도는 어느 정도입니까? 답) 앞서 말씀드린 바와 같은 주기로 만남을 가질 때 약속잡는 정도였습니다.

* 소갑 제11호증(406쪽)

31) 이 사건 공동행위 당시 전주페이퍼 영업본부장으로 재직 중에 있다가 건강상의 사유로 2023. 10. 퇴직하였다. 이 사건 공동행위 가담 여부는 후술하기로 한다.
32) 한국신문협회 내 경영지원협의회를 말한다.

2) 구체적 합의 및 실행 내용

가) 1차 가격인상

(1) 합의 내용

31 이 사건 피심인들의 신문용지 영업 담당자인 대한제지 ○○○, 전주페이퍼 ○○○, 페이퍼코리아 ○○○는 대한제지 ○○○의 제안에 따라 2021. 6. 22. 점심 무렵 남포면옥(서울 중구 소재)에서 모임을 갖고, 신문용지 가격을 공동으로 4~6만 원 인상하기로 합의하였다.

32 구체적으로 살펴보면, 남포면옥 모임은 대한제지 ○○○가 텔레그램 대화를 통해 제안하였고 모임 비용에 대한 결제 역시 ○○○가 한 것으로 확인된다. 피심인들은 이때 신문용지 가격을 공동으로 인상할 필요가 있다는 점에 합의하고 가격 인상액과 인상 시기를 논의하였다.

33 다만, 가격인상에 대한 신문사의 반응을 살펴보아야 하므로 당시 모임에서는 가격 인상 폭과 시기를 확정적으로 결정하지는 않고 톤당 신문용지 가격을 공동으로 4~6만 원 인상하는 것에 대해 큰 틀에서 합의하였다. 이와 같은 사실은 <표 17>부터 <표 19>까지의 대한제지 ○○○, 페이퍼코리아 ○○○의 진술 및 모임 영수증 등을 통해 확인된다.

<표 17> 대한제지 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 2021년 6월 22일 남포면옥(서울 중구 소재)에서 있었던 모임(이하 '남포면옥 모임')에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 2021년 6월 22일 점심 무렵에 본인, 페이퍼코리아 ○○○ 본부장, 전주페이퍼 ○○○ 팀장이 참석하여 함께 식사를 하였습니다. 해당 모임은 아마 텔레그램 대화를 통해 본인이 제안했던 것으로 기억합니다. 그리고 해당 모임은 제가 결제하였습니다. 문) 남포면옥모임에서 진술인을 비롯한 페이퍼코리아 ○○○ 본부장(이하 '○○○), 전주페이퍼 ○○○ 팀장(이하 '○○○')은 어떤 얘기를 나누었습니까? 답) 신문용지 가격을 공동으로 인상한 필요가 있다는 점에 공감대를 갖고, 가격 인상액과 인상

시기에 대하여 얘기를 나누었습니다.

문) 해당 모임에서 나눈 얘기에 대해 자세히 말씀하여 주시기 바랍니다.
답) 당시 각 사마다 사정이 조금 씩은 차이가 있었으나 당시 신문용지 1톤 당 약 10만 원 정도의 적자가 나던 시기였기 때문에, 10만 원은 인상해야 하는 상황이었습니다. 그러나 실제로 그렇게 인상하면 신문사들의 수용가능성도 낮을 것이고 수용하더라도 신문사 측에서 발행 부수를 줄여버리면 장기적으로 3개 사들의 공급물량이 줄어들어 피해를 보게 될 것으로 예상되었습니다.
이에 실무책임자들은 각자 신문사들에게 약 7만 원 정도를 인상해줄 것을 요청하되, 실제로 약 5~6만 원 정도를 인상하는 것을 현실적인 목표로 하기로 하는 등 큰 틀에서 단가 인상 방안을 합의하였습니다.

문) 당시 남포면옥 모임에서 인상시기를 결정하였습니까?
답) 신문사들의 수요량 축소 등으로 인상시기에 어느 정도 차이를 두자고 논의한 바 있으나 해당 모임에서 인상 시기를 확정적으로 정하지는 않았습니다.

* 소갑 제5호증(171쪽)

<표 18> 페이퍼코리아 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 2021년 6월 22일 남포면옥(서울 중구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.
답) 6월 22일 점심에 대한제지 ○○○ 부장, 전주페이퍼 ○○○ 팀장과 함께 식사자리를 가졌습니다. 당시 식사 자리에서 적자 폭이 심화되므로 가격인상이 필요하다는 공감대가 형성되었고 이에 각자 신문사를 찾아가 설득을 하자고 논의하였습니다. 해당 자리에서 각자가 생각하는 인상 폭에 대하여 논의하기는 하였으나 신문사들의 분위기를 살펴야 했던 관계로 인상 폭을 바로 결정하지는 못하였습니다.

문) 각자가 생각하는 인상 폭에 대하여 얘기를 하였다고 말씀하신 바, 페이퍼코리아가 당시 제시한 인상 폭은 얼마 정도였습니까?
답) 당시 4~5만 원 정도 얘기했던 것으로 기억납니다.

문) 이에 대한제지, 전주페이퍼는 얼마 정도 인상하자고 얘기하였습니까?
답) 거의 비슷한 수준에서 얘기했던 것으로 기억납니다.

문) 해당 모임에서 인상시기를 정하였습니까?
답) 신문사가 신문용지 수요량을 축소시킬 수 있는 우려가 있었으므로 인상 시기에 어느 정도 차이를 두자고 논의한 바 있으나 해당 모임에서 인상 시기를 확정적으로 정하지는 아니하였습니다.

* 소갑 제15호증(453쪽)

<표 19> 2021. 6. 22. 남포면옥 영수증

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료 (소갑 제23호증, 668쪽)

34 2021. 6. 22. 남포면옥 모임에서 신문용지 가격을 공동으로 인상하기로 합의한 이후, 이 사건 피심인들은 아래 <표 20>, <표 21>에서 보는 바와 같이, 텔레그램 대화 등 유선연락 및 모임 등을 통해 2021. 10. 1. 자로 신문용지 가격을 1톤 당 6만 원 인상하기로 하고, 이를 바탕으로 신문사 등과 가격인상 협상을 하는 등 가격인상을 진행하였다.

<표 20> 대한제지 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 남포면옥 모임 이후 단가 인상시기와 인상 폭을 확정적으로 결정하였습니까? 답) 남포면옥 모임 이후 텔레그램, 유선연락, 거래처인 신문사 주변에서 일상적 만남을 가지며 10월에 6만 원 정도 인상하는 것으로 결정하였습니다. 또, 그 과정에서 가격을 수용하지 않는 신문사를 대상으로 어떻게 할 것인지 얘기도 했습니다. 문) 해당 사항 등을 결정하면서 신문사에 가격인상 통보 공문을 발송하는 시기와 관련하여 ○○○, ○○○ 등과 논의한 사실이 있습니까? 답) 통보 공문 발송시기에 대해서는 논의한 바 있습니다. 문) 단가 인상 시기와 인상 금액, 단가 인상을 수용하지 아니하는 신문사에 대한 대책 등을 결정한 시기는 정확히 언제입니까? 답) 남포면옥 모임 이후 수 차례 유선 연락, 모임을 가지면서 논의를 하였기 때문에 인상금액과 시기를 확정적으로 정한 시기가 언제인지는 명확히 기억나지는 않습니다. 문) 인상금액과 시기가 어느 정도 확정된 이후에 각자 신문사에 공문을 발송하였습니까? 답) 네, 맞습니다.

* 소갑 제5호증(171쪽)

<표 21> 페이퍼코리아 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 남포면옥 모임 이후 어떻게 가격 인상시기와 인상폭을 결정하였습니까? 답) 이후 대한제지 ○○○ 부장, 전주페이퍼 ○○○ 팀장과 유선연락(텔레그램 포함)을 하거나 신문사 근처에서 모임을 종종 가지면서 신문사에 가격 인상 통보를 하고 10월부터는 가격을 1톤 당 6만 원 정도를 인상하기로 합의하였습니다. 다만 확정적으로 꼭 6만 원을 올려야겠다는 의미보다는 신문사들과의 협상 과정에서 그렇게 되었으면 좋겠다고 생각한 목표치 정도였습니다. 문) 해당 사항 등을 결정하면서 신문사에 가격 인상 통보 공문을 발송하는 시기와 관련하여 ○○○ 부장, ○○○ 팀장 등과 논의한 사실이 있습니까? 답) 시기에 대한 직접적인 논의는 아니고 신문사 별로 많이 거래하는 제지업체가 먼저 공문을 발송하기로 얘기하기는 했습니다. 문) 인상금액과 시기에 대한 합의 이후 각자 신문사 등에 공문을 발송하였습니까? 답) 거래량이 상대적으로 많은 주요 신문사들과의 협의 이후, 인상금액과 시기에 대한 합의가 이루어진 뒤에 공문을 발송하였습니다.

* 소갑 제15호증(453쪽)

35 또한, 이 사건 피심인들의 영업담당자들은 신문사와의 가격인상 협상 과정 중인 2021. 7. 26.에도 모임을 가지고 신문사들의 가격인상에 대한 반응 등을 공유하고 가격 인상 폭, 시기 등에 대해서도 재차 확인하였다.

36 구체적으로 대한제지 ○○○는 2021년 10월 가격 인상과 관련해서 2021년 6월 22일 남포면옥 모임 이후에도 몇 번의 만남이 더 있었으며, 가격인상 공문 발송 직전인 7월 말 모임에서 신문사의 반응을 공유하고 공문 발송 직전에 최종적으로 인상 폭, 발송 시점 등을 확인하는 자리였다고 진술하였다. 이와 유사하게 페이퍼코리아 ○○○ 역시 남포면옥 모임 이후에 가격 인상 실행을 위해 신문사들과 협상을 진행하였으므로 2021.7.26. 모임이 신문사들의 반응을 공유하는 자리였다고 진술하고 있다.

37 이와 같은 사실은 아래 <표 22>, <표 23>, <표 24>의 진술조서, 페이퍼코리아 ○○○의 법인카드 사용내역을 통해 확인할 수 있다.

<표 22> 대한제지 ○○○ 2차 진술조서(발췌)

문) 2021년 7월 26일 복성각 덕수궁돌담길점(서울 중구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

답) 해당 모임에 대해 명확히 기억하지는 못하지만, 2021년 10월 가격 인상과 관련해서 2021년 6월 22일 남포면옥 모임 이후에도 몇 번의 만남이 더 있었던 것은 사실입니다.
당사는 2021년 8월 경 각 신문사에 단가 인상 요청 공문을 발송했는데, 공문 발송 전까지 본인, 페이퍼코리아 ○○○ 본부장, 전주페이퍼 ○○○ 팀장 3명이 텔레그램 또는 거래처 주변에서 일상적인 만남을 통해 필요한 정보를 공유하였기 때문에 그 시점으로 미루어 볼 때 공문 발송 직전인 7월 말에 가졌던 모임이었을 걸로 생각됩니다.
참석자는 여느 때와 같이 저, ○○○ 본부장, ○○○ 팀장 3명이었던 것 같습니다. 해당 모임에서 각자 방문한 신문사의 단가 인상 요청(구두 요청)에 대한 반응을 공유하고 공문 발송 직전 최종적으로 목표 단가 인상 폭, 공문 발송 시점 등을 확인하는 자리였을 것으로 생각됩니다.

* 소갑 제6호증(272쪽)

<표 23> 페이퍼코리아 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 2021년 7월 26일 복성각 덕수궁돌담길점(서울 중구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다.
답) 7월 26일 복성각에서 대한제지 ○○○ 부장, 전주페이퍼 ○○○ 팀장과 점심 무렵 만남을 가졌습니다. 당시 ○○○ 팀장이 먼저 만나자고 했던 것 같습니다. 남포면옥 모임 이후 가격 인상을 시행하기 위하여 각자 신문사들과의 협상을 진행하였으므로 그 협상 과정에서 신문사들의 가격 인상에 대한 반응 등을 공유하며 얘기를 나누었습니다.

* 소갑 제15호증(453쪽)

<표 23> 페이퍼코리아 ○○○ 법인카드 사용내역(2021.6.~10.)(발췌)

<생략>

38 이후 이 사건 피심인들은 내부 검토를 거쳐 2021년 8월 중순 무렵 신문사 등 거래처에 가격 인상 공문을 발송하였다[33]. 피심인들이 합의 당시 목표로 하였던 인상 시기 및 인상금액은 각각 2021년 10월 1일, 6만 원이었으나, 신문사와의 협상과정에서 조정될 가능성과 담합으로 의심받을 가능성 등을 고려하여 인상시기 및 인상금액을 달리 작성하여 발송하였다[34].

39 이상과 같은 사실은 아래 <표 25>부터 <표 28>까지의 대한제지, 전주페이퍼, 페이퍼코리아의 신문사 대상 발송 공문, 전주페이퍼의 2021. 8. 13. 경영회의 회의자료를 통해 확인할 수 있다.

<표 24> 신문사 대상 발송 공문(대한제지)

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제17호증, 557쪽)

33) 페이퍼코리아의 경우, 공문에 발송시기가 아닌 가격 인상 시행 일자가 표기 되어 그 정확한 발송시기를 알기 어려우나, 해당 공문을 발송하기 위한 내부 결재가 2021. 8. 3. 있었고(소갑 제26호증, 677쪽) 그와 관련한 인수인계 자료(소갑 제25호증, 671쪽)에 '8/17~20 공문배포'라고 적혀 있는 것으로 보아 2021. 8. 17. 이후 공문 발송이 있었던 것으로 보인다. 페이퍼코리아 ○○○ 또한 공문 발송이 2021. 8. 17. 이후 이루어졌다고 진술하였다.

34) 대한제지는 9월 6일 72,000원 인상, 전주페이퍼는 9월 1일 70,000원 인상, 페이퍼코리아는 9월 10일 75,000원 인상이라는 내용으로 신문사 등 거래처에 공문을 발송하였다.

<표 25> 신문사 대상 발송 공문(전주페이퍼)

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제18호증, 571쪽)

<표 26> 신문사 대상 발송 공문(페이퍼코리아)

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제19호증, 599쪽)

<표 27> 전주페이퍼 2021. 8. 13. 경영회의 회의자료(발췌)

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제27호증, 679쪽)

40 한편, 이 사건 피심인들의 영업담당자들은 아래 <표 29>, <표 30>과 같이 공문 발송 이후인 2021. 8. 19.에도 모임을 가져 공문 발송 여부, 가격인상을 수용한 신문사 현황 등에 대해 서로 확인하였다(<표 24> 법인카드 사용내역 참조).

<표 28> 대한제지 ○○○ 2차 진술조서(발췌)

문) 2021년 8월 19일 전통찻집 덕수궁[35](서울 중구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 해당 모임 또한 명확히 기억나지 않으나 모임시기가 신문사들에 단가인상 요청 공문을 발송한 직후인 점에 비추어 볼 때, 본인, ○○○ 본부장, ○○○ 팀장 3명이 만나 각 사의 공문 발송 현황, 단가인상을 수용한 신문사 현황 등을 공유했던 것으로 생각됩니다.

* 소갑 제6호증(272쪽)

35) <표 24> 법인카드 사용 내역 상 '덕수궁전통차전문'을 말한다.

<표 29> 페이퍼코리아 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 2021년 8월 19일 덕수궁 전통차전문(서울 중구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 8월 19일 점심 무렵 시청역 인근 덕수궁 전통차전문에서 ○○○, ○○○와 만나 얘기를 나누었습니다. 가격 인상과 관련하여 실제로 신문사들에 공문 발송을 마친 곳이 어디인지 확인하는 이야기를 했었습니다.

* 소갑 제15호증(453쪽)

41 가격인상 시행 직전인 2021. 9. 30.에 이 사건 피심인들의 영업담당자들은 유선통화를 통해 가격인상 진행상황 등을 서로 확인하였다.

42 먼저 대한제지 ○○○와 페이퍼코리아 ○○○는 아래 <표 31>부터 <표 33>까지와 같이 같은 날 11시 7분 통화를 하면서 내일신문, 스포츠서울, 한겨레신문, 문화일보 등의 가격협상 진행상황을 공유하고 기존에 합의한 대로 가격인상이 진행되고 있는지 서로 확인하였다. 또한 대한제지 ○○○는 페이퍼코리아 ○○○에게 가격인상을 수용해주지 아니하는 신문사에 대한 협상 방안으로 더 높은 인상금액을 제시하거나 공급량 축소를 언급할 것을 이야기하기도 하였다.

<표 30> 2021. 9. 30. 11:07 대한제지 ○○○-페이퍼 코리아 ○○○ 간 통화 녹취록(발췌)

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제29호증, 712쪽)

<표 31> 대한제지 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

<생략>

* 소갑 제5호증(171쪽)

<표 32> 페이퍼코리아 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

<생략>

* 소갑 제15호증(453쪽)

43 또한 대한제지 ○○○와 전주페이퍼 ○○○는 아래 <표 34>와 같이 2021. 9. 30. 11시 32분 통화를 통해 세계일보, 한겨레신문, 문화일보 등의 가격협상 진행상황을 공유하면서 “차이 때문에 오는 그런 이동은 그 저기 안 되도록 그렇게 좀 조치 해주세요”라고 말하는 등 기존의 합의 내용이 그대로 이행될 수 있도록 재확인하였다. 특히, 문화일보와 관련하여 전주페이퍼 ○○○는 가격인상을 관철하기 위하여 좀 더 확실하게 입장을 취할 것을 대한제지 ○○○에게 요청하기도 하였다.

<표 33> 2021. 9. 30. 11:32 대한제지 ○○○- 전주페이퍼 ○○○ 간 통화 녹취록(발췌)

<생략>

* 소갑 제5호증(171쪽)

<표 34> 대한제지 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 이 녹음 파일은 대한제지 이광열 부장 휴대폰에서 수집한 녹음파일입니다. 이 녹음 파일에 대한 경위를 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 휴대폰 배터리가 없는 상황에서 제가 이광열 부장 휴대폰을 통해서 통화하였던 것입니다. 2021년도 10월 1일부터 가격인상이 이루어져야 하는데 아직 가격인상을 수용하지 않은 일부 신문사가 있어서 그에 대한 논의 차 10월 1일 전날인 9월 30일에 통화했던 것으로 아마 기억합니다. 문) 진술인의 "예, 이렇게 6만 원 그렇게 진행을 했고 뭐 하여간에 좀, 좀 차이 때문에 오는 그런 이동은 그 저기 안되도록 그렇게 좀, 조치 좀 해주세요." 발언은 기존의 단가 인상 합의를 전주페이퍼 측에서도 이행할 것을 다시 강조한 의미인가요? 답) 네, 그런 취지로 보입니다. 문) "차이 때문에 오는 그런 이동"은 기존 합의와 달리 인상시기를 다르게 시행하는 경우 생길 수 있는 신문사의 신문용지 거래처 변경을 의미하나요? 답) 네, 인상 시기가 달라지면 안되니까 라는 의미에서 말한 것으로 보입니다.

(2) 실행 결과

44 이 사건 피심인들은 합의한 바에 따라 아래 <표 37>부터 <표 39>까지와 같이 신문사, 민수업체에 대한 가격인상을 완료하였다. 신문사와의 협의 과정에서 피심인들이 합의하였던 인상 금액인 6만 원보다 낮아지거나 인상 시기가 유예되는 경우도 있으나, 대부분의 거래처에 대해 2021년 10월 1일 자로 신문용지 1톤 당 6만 원씩 인상이 이루어졌다[36].

36) 신문사의 반발로 인해 가격인상 협의가 2021. 10. 1. 이후 이루어진 경우도 있으나, 신문용지의 정산은 매월 말에 이루어지기 때문에 10월 중에 협의가 완료되는 경우에도 2021. 10. 1. 인상된 금액으로 정산이 가능하다.

<표 35> 대한제지 2021년 10월 신문용지 가격인상 현황

(단위: 원)

연번	업체명	구분	인상 전 금액[37]	인상 후 금액	인상금액	인상시기
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제30호증, 719쪽)

37) 해당 가격은 신문용지 1톤 당 가격을 의미한다.

<표 36> 전주페이퍼 2021년 10월 신문용지 가격인상 현황

(단위: 원)

연번	업체명	구분	인상 전 금액	인상 후 금액	인상금액	인상시기
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제32호증, 724쪽)

<표 37> 페이퍼코리아 2021년 10월 신문용지 가격인상 현황

(단위: 원)

연번	업체명	구분	인상 전 금액	인상 후 금액	인상금액	인상시기
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제31호증, 721쪽)

45 이와 같은 사실은 아래 <표 40> 내지 <표 45>의 피심인 내부 자료, 피심인 영업담당자인 대한제지 ○○○, 전주페이퍼 ○○○, 페이퍼코리아 ○○○의 진술 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 38> 대한제지 2021. 10. 가격 인상 관련 내부자료

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제30호증, 719쪽)

<표 39> 대한제지 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 2021년 신문용지 단가인상 품의 문건과 관련하여 작성 경위에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 3개 사의 가격인상 합의 이후 신문사와의 협상을 거쳐 2021년 10월 1일 부로 가격인상을 실행하기 위해여 작성한 내부 품의입니다. 당시 작성은 제가 했고 ○○○ 부사장, ○○○ 사장을 거쳐 최종 승인되었습니다. 문) 단가에 기재된 수치는 신문용지 1톤에 대한 단가가 맞습니까? 답) 네, 맞습니다. 문) 해당 문건에 14개 신문사, 3개 민수업체가 기재되어 있는데 이들에 대한 단가인상은 실제 시행되었습니까? 답) 네, 시행되었습니다.

* 소갑 제5호증(171쪽)

<표 40> 페이퍼코리아 2021. 10. 가격 인상 관련 내부자료

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제31호증, 721쪽)

<표 41> 페이퍼코리아 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 21년 10월 가격인상을 완료하고 그 결과에 대해 보고한 내부 품의가 이루어졌습니까? 답) 네, 내부 품의하였습니다. 문) 해당 문건[38]이 2021년 10월 가격인상을 완료하고 보고한 내부 품의의 첨부 문서가 맞습니까? 답) 네, 맞습니다. 문) 해당 문건의 내부 품의는 언제 이루어졌습니까? 답) 2021년 11월 9일로 알고 있습니다.

* 소갑 제15호증(453쪽)

38) <표 42>의 기안 문서 및 그 첨부자료를 말한다.

<표 42> 전주페이퍼 2021. 10. 가격 인상 관련 내부자료

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제32호증, 724쪽)

<표 43> 전주페이퍼 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 해당 문건은 진술인의 업무용 PC에 보관된 자료입니다. 해당 문건은 2021년 10월 가격 인상과 관련한 계획이 맞습니까? 답) 가격 인상 계획이라고 작성하긴 하였으나, 실제 가격인상이 완료된 이후 작성한 자료입니다. 문) 해당 문건의 '표시가'는 실제 실문사에 공급하는 신문용지 가격, '옵션'은 신문사 등에 제공하는 광고 등 비용, 'Net'은 신문용지 가격에서 광고비용 등을 공제한 가격이 맞습니까? 답) 네, 맞습니다. 문) 해당 문건에 기재된 인상 폭대로 2021년 10월 신문용지 가격 인상이 이루어졌습니까? 답) 네, 인상되었습니다. 문) 해당 문건 중 'P'와 'D'는 무엇을 의미하는 것입니까? 답) 페이퍼코리아와 대한제지를 의미합니다.

* 소갑 제10호증(315쪽)

나) 2차 가격인상

(1) 합의 내용

46 1차 가격인상 이후에도 원재료비, 전력비 등 생산원가의 상승이 지속되자, 이 사건 피심인들은 수익성 확보를 위해 신문용지 가격인상을 다시 추진하였다.

47 연이은 가격인상에 대하여 신문사 등 거래처의 반발이 클 것으로 예상되는 상황이었기에, 이 사건 피심인들은 가격인상을 관철하기 위하여 2022. 4. 7. 모임 등을 통해 그 인상시기와 금액, 신문사 반발에 대한 대책을 논의 후 합의에 이르게 되었다. 이와 같은 사실은 아래 <표 46>, <표 47>의 대한제지 ○○○, 페이퍼코리아 ○○○의 진술 등을 통해 확인된다.

<표 44> 대한제지 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 2022년 6월 신문용지 가격인상을 결정하게 된 배경에 대해 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 2021년 10월 가격 인상을 한 후에도 원재료비, 전력비 등 제조원가가 지속적으로 상승하였고, 이로 인해 신문용지 판매에 따른 적자는 개선되지 않고 오히려 더 심각해졌습니다. 이에 대한제지 측에서 신문사들에게 가격을 인상해달라고 요청하였으나 대한제지만의 가격 인상을 신문사들이 수용하기는 어려운 상황이었습니다. 문) 2022년 6월 신문용지 가격인상과 관련하여 경쟁사업자인 전주페이퍼, 페이퍼코리아의 영업담당자 등과 합의한 사실이 있습니까? 답) 네, 있습니다. 문) 가격인상을 합의한 상대방, 방식 등에 대해 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 앞서 2021년 10월 가격 인상과 마찬가지로 페이퍼코리아 ○○○, 전주페이퍼 ○○○ 등과 가격인상 여부, 인상시기, 인상금액을 합의한 바 있습니다. 2022년 4월 26일 부산 자갈치 김천횟집 모임을 비롯하여 신문사 또는 그 근처에서 모임을 가지거나 주로 텔레그램 대화 등을 통해 논의하였습니다.

* 소갑 제5호증(171쪽)

<표 45> 페이퍼코리아 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 2022년 6월 신문용지 가격인상을 결정하게 된 배경에 대해 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 2021년 10월 가격인상에도 불구하고 가격 인상 폭이 충분하지 못하여 여전히 적자가 발생하던 상황에서 코로나 19사태가 장기화 됨에 따라 원재료 가격 및 물류비 부담이 가중되자, 추가로 가격인상이 필요하게 되었습니다. 문) 2022년 6월 신문용지 가격인상과 관련하여 경쟁사업자인 대한제지, 전주페이퍼의 영업담당자 등과 합의한 사실이 있습니까? 답) 네, 있습니다. 문) 가격 인상을 합의한 상대방, 방식 등에 대해 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 앞서 2021년 10월 가격 인상과 마찬가지로 대한제지 ○○○, 전주페이퍼 ○○○ 등과 가격 인상 여부, 인상시기, 인상금액을 합의한 바 있습니다. 마찬가지로 모임을 갖거나 텔레그램 등 유선연락을 통해 해당 사항에 대해 논의하였습니다.

* 소갑 제15호증(453쪽)

48 먼저, 이 사건 피심인들의 영업담당자들은 아래 <표 48>부터 <표 50>, <표 52>, <표 53>과 같이 2022. 4. 7. 모임을 통해 가격인상에 대한 공감대를 형성하고, 2022. 4. 20.에 다시 만나 신문용지 가격을 2022. 6. 1. 자로 공동으로 인상하기로 합의하였다.

<표 46> 페이퍼코리아 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 2022년 4월 7일 목포낙지마을(서울 중구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 4월 7일 점심 무렵 저와 ○○○ 팀장, 대한제지 ○○○ 부장, 전주페이퍼 ○○○ 팀장 이렇게 점심식사를 하였습니다. 당시 모임에서 21년 가격인상에도 불구하고 적자 폭이 커지고 있었으므로 추가 가격인상이 필요하다는 공감대를 형성하였습니다. 문) 2022년 4월 20일 해우리 시청점, 만족오향족발 시청점(서울 중구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 4월 20일 점심 무렵 모임을 가졌습니다. 당시 자리에는 대한제지 ○○○ 부장, 전주페이퍼 ○○○ 팀장 뿐만 아니라, ○○○ 팀장, 대한제지 ○○○ 부사장, 전주페이퍼 ○○○ 상무(현재는 퇴사한 것으로 알고 있습니다) 총 6명이 만났습니다. 당시 자리에서 가격 인상 시기를 6월 1일로 하자고 합의하였습니다. 이후 만족오향족발로 자리를 이동하였고 그 자리는 ○○○ 부사장과 ○○○ 상무는 참석하지 아니하였습니다.

* 소갑 제15호증(453쪽)

<표 47> 페이퍼코리아 ○○○ 진술조서(발췌)

문) 진술인이 참석한 모임과 관련하여 기억하고 있는 사실들에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 2022년 4월 7일 모임의 경우 제가 신문용지 영업팀장으로 발령받고 처음 인사 차 갔던 것으로 기억합니다. 2022년 4월 20일 모임의 경우 대한제지 부사장, 전주페이퍼 ○○○ 상무가 참석하여 제가 인사를 드렸었던 것으로 기억합니다. 당시 가격 인상 시점과 관련해서 6월 1일로 하자고 얘기하면서 인상시점을 더 끌어봐야 좋을 일이 없다는 식의 이야기가 오갔었던 것 같습니다. 이후 ○○○ 부사장, ○○○ 상무가 먼저 자리를 일어나고 나머지 인원끼리 당구 한 게임하고 근처 족발집으로 이동했었던 것 같습니다. 2022년 5월 23일의 경우 식사하면서 가격인상에 대한 진행을 공유했었던 것 같습니다.

* 소갑 제14호증(448쪽)

<표 48> 대한제지 ○○○ 2차 진술조서(발췌)

문) 2022년 4월 7일 목포낙지마을(서울 중구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 확실하지는 않으나 해당 모임에서 본인, 페이퍼코리아 ○○○ 본부장, 전주페이퍼 ○○○ 팀장이 만났던 것으로 기억합니다. 페이퍼코리아 ○○○ 팀장의 경우 3~4월 경 신문용지 영업 쪽에서 소개차 만났었던 것 같긴 한데 해당 자리에 있었는지는 정확하지 않습니다. 해당 모임에서 가격 인상에 대한 논의가 있었는지는 잘 기억나지 않습니다만, 같은 해 3월에 이미 당사 내부적으로 가격인상 필요성에 대한 논의가 있었기 때문에 아마도 해당 모임에서 가격인상에 대한 공감대 형성 정도 있었지 않았을까 싶습니다. 문) 2022년 4월 20일 해우리 시청점, 만족오향족발 시청점(서울 중구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 2022년 4월 20일 점심 무렵 해우리 시청점에서 본인, 페이퍼코리아 ○○○ 본부장, 전주페이퍼 ○○○ 팀장 외에 대한제지 ○○○ 부사장[39], 페이퍼코리아 ○○○ 팀장, 전주페이퍼 ○○○ 상무 6명이 참석한 모임이 있었던 것 같습니다. 그리고 ○○○ 부사장, ○○○ 상무를 제외한 인원끼리 2차로 만족오향족발 시청점으로 이동하여 모임을 이어갔습니다. 당시 대화내용은 정확히 기억나지는 않으나 1차 모임에서는 신문사들 동향에 대한 얘기들이 오갔던 것 같고 2차 모임에서 가격인상에 대한 논의를 했던 것 같습니다. 2022년 4월 26일 부산 자갈치김천횟집 모임 1주일 전에 가졌던 모임이었던 만큼 가격 인상에 대한 논의도 있었을 것으로 짐작됩니다.

39) 대한제지 ○○○ 부사장은 당시 모임자리에 참석하기는 했으나, 가격인상 합의에는 참여하지 않았고 다른 모임에도 참석하지 않았다고 진술하였다. 당시 전주페이퍼 영업본부장인 ○○○ 상무는 2022.4.20. 모임에 대해서 기억나지 않는다고 진술하였다(소갑 제7호증, 제13호증).

<표 49> 대한제지 ○○○ 진술조서(발췌)

문) 2022년 4월 20일 해우리 시청점 모임에 참석하게 된 경위에 대해 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 정확하게 기억나지는 않습니다만 저를 비롯하여 6명이 자리에 있었던 것 같습니다. 당시 해당 모임에 참석하게 된 것은 경쟁사업자의 영업담당자 등과 오랜만에 얼굴 한번 보자 해서 가게 되었습니다.

<표 50> 페이퍼코리아 ○○○ 법인카드 사용내역(2022.4.~6.)(발췌)

연번	순번	승인일시	승인금액	승인번호	가맹점명
1	80				목포낙지마을
<생략>					

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제34호증, 744쪽)

<표 53> 2022.4.20. 모임 관련 페이퍼코리아 ○○○ 구글 타임라인[40]

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제35호증, 746쪽)

> 당시 제가 참석하였을 때는 신문사의 가격인상에 대한 반응과 관련하여 주로 업무상 어려움을 토로하는 대화가 오갔던 것으로 기억합니다. 그때 저는 가장 안쪽 자리에 착석하여 전주페이퍼 ○○○ 상무와 업무상 어려움에 대해 주로 얘기를 하고 있던 터라 나머지 사람들이 어떤 얘기를 하는지 잘 몰랐습니다.

40) 당시 모임에 참석한 페이퍼코리아 ○○○ 팀장 휴대폰에 기록된 이동 경로이다. 1차 모임 장소인 해우리 시청점 인근 순화빌딩에 11시 55분부터 13시 53분에 있었고 2차 모임 장소인 만족오향족발 시청점에 15시 17분부터 16시 53분까지 있었던 것으로 기록되어 있다.

49 이 사건 피심인들의 영업담당자는 2022. 4. 26. 부산 자갈치김천횟집 모임을 통해 2022. 6. 1. 자로 신문사 등 거래처에 공급하는 신문용지 가격을 1톤 당 6만 원씩 공동으로 인상하기로 합의하고 이후 텔레그램 등 유선연락 및 모임 등을 통해 인상 금액을 확정하였다. 그리고 합의 내용을 바탕으로 신문사 등과 가격인상 협상을 하는 등 가격인상을 진행하였다.

50 이와 같은 사실은 아래 <표 54>부터 <표 58>까지의 피심인들 영업담당자의 진술 및 모임 관련 영수증 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 52> 대한제지 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 2022년 4월 26일 자갈치김천횟집(부산 중구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 부산일보 ○○○ 부국장의 정년퇴직을 맞아 2022. 4. 27. 부산인근에서 골프모임을 가지기로 하였고 이에 저를 비롯한 ○○○, ○○○는 골프모임 하루 전날 부산에 내려가 자갈치김천횟집에서 가격 인상 방안 등에 대해 논의하기로 하였습니다. 당시 모임을 가지자는 논의는 주로 텔레그램 대화방을 통해 이루어졌었는데 정확히 기억나지는 않으나 당시 모임은 전주페이퍼 ○○○ 팀장이 제안하였던 것으로 보입니다. 문) 2022년 4월 26일 자갈치김천횟집에서 진술인을 포함한 ○○○ 본부장, ○○○ 팀장은 어떤 이야기를 하였습니까? 답) 당시 각 사들의 구체적인 인상금액을 확정적으로 합의하지는 않았으나, 인상폭을 어느 정도 정할 필요가 있다는 인식을 함께하고, 7만원 정도의 인상을 요청하되 실제는 약 6만원을 인상하는 것을 목표로 설정하였습니다. 인상 시점도 6월에 인상하는 것으로 다시 얘기하였습니다. 문) 2022년 4월 26일 자갈치김천횟집 모임 이후 추가로 가격 인상 논의나 정보 공유는 없었습니까? 답) 부산 모임 이후 2021년 10월 가격인상 때와 마찬가지로 텔레그램 등을 통하거나 거래처인 신문사 주변에서 만나 각 신문사의 반응 등 정보를 공유하였습니다.

* 소갑 제5호증(171쪽)

<표 53> 페이퍼코리아 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 2022년 4월 26일 자갈치김천횟집(부산 소재)에서 있었던 모임에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 2022년 4월 27일 부산일보 ○○○ 부국장 퇴사로 인한 송별 골프모임이 있었습니다. 그래서 그날 골프모임 참석하기 위해 4월 26일 부산에 내려갔고 저녁에 자갈치김천횟집에서 대한제지 ○○○, 전주페이퍼 ○○○ 3명이 만나 모임을 가졌었습니다. 당시 자리에서 가격 인상 폭을 5만 원 내지 7만 원 정도로 하기로 합의하였고 앞서 정한 인상시점인 6월 1일에 대해서도 다시 합의하였습니다.

* 소갑 제15호증(453쪽)

<표 54> 페이퍼코리아 ○○○ 2차 진술조서(발췌)

문) 2024. 1. 30. 진술조사 당시 진술인은 2022년 4월 26일 자갈치김천횟집(부산 소재) 모임에서 신문용지 가격인상시점을 2022년 6월 1일로 하고 가격 인상 폭을 5만 원 내지 7만 원으로 합의하였다고 진술한 바 있습니다. 이후 모임 또는 유선연락(텔레그램 포함)을 통해 신문용지 가격인상 폭을 6만 원으로 하기로 합의한 바 있습니까? 답) 무조건 6만 원으로 하기보다는 6만 원 인상을 목표로 신문사와 협의하자는 차원이었습니다.

* 소갑 제16호증(541쪽)

<표 55> 전주페이퍼 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 2022년 4월 26일 자갈치김천횟집(부산 자갈치시장 소재)에서 있었던 모임에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 부산일보 ○○○ 부국장 퇴임 전, 골프 모임을 4월 27일에 가진 적이 있습니다. 골프모임 하루 전인 4월 26일 대한제지 ○○○ 부장, 페이퍼코리아 ○○○ 본부장과 저녁 식사자리를 가진 적이 있습니다.

* 소갑 제10호증(315쪽)

<표 56> 전주페이퍼 ○○○ 업무상 개인카드 사용내역 및 영수증

<생략>	<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제36호증, 747쪽)

51 이후 피심인들은 합의 내용을 실행하기 위하여 신문사 등 거래처에 공문을 발송하고 가격협상을 진행하였다. 1차 가격인상 때와 같이 피심인들은 아래 <표 59>부터 <표 61>과 같이 합의하였던 인상금액보다 더 큰 금액을 기재하여 공문을 발송하였다.

<표 57> 신문사 대상 발송 공문(대한제지)

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제20호증, 615쪽)

<표 58> 신문사 대상 발송 공문(전주페이퍼)

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제21호증, 629쪽)

<표 59> 신문사 대상 발송 공문(페이퍼코리아)

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제22호증, 659쪽)

52 한편, 이 사건 피심인들이 2021년 10월 가격인상이 있은 지 얼마 안된 시점에서 다시 가격인상을 통보하자 신문사들은 가격인상에 부정적인 입장을 보였다. 특히, 한국신문협회 내 경영지원협의회(이하 '경영지원협의회')는 신문용지 가격인상을 유예 또는 가격 인상 폭을 줄이기 위해 이 사건 피심인들과 간담회를 갖고자 하는 등[41] 신문용지 가격인상에 대응하고자 하였다.

53 이에 이 사건 피심인들은 아래 <표 62>부터 <표 65>까지와 같이 가격인상을 추진하기 위하여 2022. 5. 17., 2022. 5. 23., 2022. 5. 26. 세 차례 모임을 갖고[42] 신문사들에 대한 대응방안을 논의하고 가격인상 진행상황을 서로 공유하기도 하였다.

41) 경영지원협의회는 피심인들에게 2022. 5. 17. 간담회 참석을 요청하는 공문을 발송하였으나(소갑 제39호증, 772쪽) 이 사건 피심인들은 당시 개별 신문사들과 가격협상을 진행하고 있었으므로 간담회에 참석하지 아니하였다.

42) 5월 17일 모임은 양촌리 마포점, 5월 23일 모임은 을지면옥에서 이루어졌다. 해당 모임은 페이퍼코리아 ○○○가 결제하였다.(<표 63> 페이퍼코리아 ○○○ 법인카드 사용내역 참조)

<표 60> 페이퍼코리아 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 2022년 5월 17일 양촌리 마포점(서울 마포구 소재)에서 가진 모임에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 앞서 언급한 경영지원협의회 공문과 관련하여 대응방안을 논의하고자 대한제지 ○○○, 전주페이퍼 ○○○와 만남을 가졌습니다. 해당 자리에서 간담회에 참석하지 않고 각자 거래선별로 가격인상을 추진하기로 합의하였습니다. 또한 당시 경영지원협의회 회원사들 중 가격인상을 결정하지 아니한 일부 거래선들에 대해서 상황을 공유하였습니다. 문) 2022년 5월 23일 을지면옥(서울 중구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 저를 포함한 ○○○ 팀장, 대한제지 ○○○, 전주페이퍼 ○○○ 네 사람이 만났습니다. 해당 모임에서 가격 인상 공문을 발송하였는지 여부를 서로 확인하였으며 마찬가지로 가격인상을 수락한 신문사와 아닌 신문사에 대한 동향을 공유하였습니다. 문) 2022년 5월 26일 던킨 CF연세세브란스빌딩점(서울 중구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 저, ○○○ 부장, ○○○ 팀장 세 사람이 오전에 만났었으며, 당시 가격인상에 대해 부정적인 의견을 표명한 신문사(매일경제, 한국일보)에 대한 대응방안을 논의하였습니다.

* 소갑 제15호증(453쪽)

<표 61> 페이퍼코리아 ○○○ 법인카드 사용내역(2022.4.~6.)(발췌)

연번	순번	승인일시	승인금액	승인번호	가맹점명
1	41				㈜정정당당/양촌[43]
2	30				을지면옥
<생략>					

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제34호증, 744쪽)

43) 2022. 5. 17. 피심인들의 영업담당자들이 모임을 가졌던 양촌리 마포점을 말한다.

<표 62> 대한제지 ○○○ 2차 진술조서(발췌)

문) 2022년 5월 17일 양촌리 마포점(서울 마포구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 본인, 페이퍼코리아 ○○○ 본부장, 전주페이퍼 ○○○ 팀장 3명이 신문사에 가격인상 공문을 발송한 이후 가졌던 모임으로 기억합니다. 2022년 5월 15일 조선일보에서 신문용지 가격 인상을 수용하기로 하여 다른 신문사들도 가격 인상에 긍정적인 반응을 보일 것으로 예상하고 있었는데 오히려 신문사들 사이에 '○○○○가 제지사의 단가 인상 요청을 거부하였다'는 소문이 돌면서 제지사들의 단가 인상요청을 절대 수용하지 말자는 협의가 있었다고 전해졌습니다. 이에 대한 대응방안을 논의하기 위해 본 모임을 갖게 되었던 것으로 생각됩니다. 문) 2022년 5월 23일 을지면옥(서울 중구 소재)에서 있었던 모임에 대해 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 이전에 있었던 모임과 마찬가지로 3명(본인, 페이퍼코리아 ○○○, 전주페이퍼 ○○○)이 만나 각 신문사별 단가 협상 진행상황을 공유하고 경영지원협의회의 공동 대응에 대한 대책, 목표 단가 인상 폭을 관철하기 위한 수단으로 공급량 축소 방안 활용 등을 논의하였던 것으로 기억합니다.

* 소갑 제6호증(272쪽)

<표 63> 대한제지 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 2022년 5월 26일 던킨 CF연세세브란스빌딩점(서울 중구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 당초 신문용지 가격을 인상하기로 하였던 2022년 6월 1일이 임박하는 시점에서 개별 신문사와 협의된 단가 인상안이 확정될 필요가 있었기에 2022년 5월 26일 던킨에서 경영지원협의회의 움직임에 대한 대책을 논의했습니다. 대한제지를 포함한 3개 사의 단가 인상 방침을 보다 명확히 관철하기 위해 당시 가격 인상을 거부하고 있는 ○○○○○ 및 ○○○○에 대한 공급물량 축소를 논의하였습니다. 문) 당시 모임의 참석자는 누구이며, 누가 먼저 모이자고 하였습니까? 답) ○○○ 본부장, ○○○ 팀장, 본인 있었습니다. 누가 먼저 모이자고 했는지는 잘 기억나지 않습니다.

* 소갑 제5호증(171쪽)

(2) 실행 결과

54 이 사건 피심인들은 합의한 바에 따라 아래와 같이 신문사, 민수업체에 대한 가격인상을 완료하였다. 신문사와의 협의 과정에서 피심인들이 합의하였던 인상 금액인 6만 원과 그 인상 폭이나 인상시기가 달라지는 경우도 있었으나, 대부분 거래처에 대해 2022년 6월 1일 자로 6만 원 인상되었다.

<표 64> 대한제지 2022년 6월 신문용지 가격인상 현황

(단위: 원)

연번	업체명	구분	인상 전 금액	인상 후 금액	인상금액	인상시기
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제40호증, 773쪽)

<표 65> 전주페이퍼 2022년 6월 신문용지 가격인상 현황

(단위: 원)

연번	업체명	구분	인상 전 금액	인상 후 금액	인상금액	인상시기
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제42호증, 778쪽)

<표 66> 페이퍼코리아 2022년 6월 신문용지 가격인상 현황

(단위: 원)

연번	업체명	구분	인상 전 금액	인상 후 금액	인상금액	인상시기
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제41호증, 775쪽)

55 이와 같은 사실은 아래 <표 69> 내지 <표 74>의 피심인 내부 자료, 피심인 영업담당자인 대한제지 ○○○, 전주페이퍼 ○○○, 페이퍼코리아 ○○○의 진술 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 67> 대한제지 2022. 6. 가격 인상 관련 내부자료

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제40호증, 773쪽)

<표 68> 대한제지 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 2022년 6월 신문용지 단가인상 품의 문건과 관련하여 작성 경위에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 이전 3개 사의 합의 이후 신문사와의 협상과정을 거쳐 2022년 6월 1일 부로 가격인상을 실행하기 위하여 제가 작성한 내부 품의입니다. 문) 이 문서에 따라 14개 신문사, 3개 민수업체에 대한 신문용지 가격인상이 실제로 이루어졌습니까? 답) 네, 실제 인상이 이루어졌습니다.

* 소갑 제5호증(171쪽)

<표 69> 페이퍼코리아 2022. 6. 가격 인상 관련 내부자료

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제41호증, 775쪽)

<표 70> 페이퍼코리아 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 해당 내부 품의 문건의 작성경위에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 가격 인상 협상이 모두 완료한 이후에 해당 결과에 대하여 내부적으로 품의 올린 것입니다. 문) 가격 인상 시점보다 늦게 결과보고 품의가 이루어진 이유는 무엇입니까? 답) 가격인상 시점 당시에는 협상이 모두 완료된 상태가 아니었기 때문에 협상 완료 후에 결과 보고 품의를 올렸습니다. 문) 가격 인상시점(2022년 6월 1일)보다 늦게 가격인상이 협의된 신문사의 경우 그 이후 인상 단가대로 신문용지를 공급합니까? 답) 가격 인상 시점이 지났다고 하더라도 해당 월에 가격인상 협의가 완료되는 경우 해당 월말에는 인상된 금액으로 정산이 가능합니다.

* 소갑 제15호증(453쪽)

<표 71> 전주페이퍼 2022. 6. 가격 인상 관련 내부자료

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제42호증, 778쪽)

<표 72> 전주페이퍼 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 해당 문건의 작성 경위에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 2022년 6월 가격인상이 완료되고 난 뒤에 작성한 문서로 알고 있습니다. 문) 해당 문건에 기재된 바와 같이 2022년 6월 신문용지 가격인상이 이루어졌습니까? 답) 네, 맞습니다.

* 소갑 제10호증(315쪽)

다) 공급량 축소

(1) 합의 내용

56 이 사건 피심인들은 1차, 2차 가격인상을 합의하는 과정에서 가격인상을 관철하기 위한 목적으로 가격인상을 수용하지 아니하는 신문사들을 대상으로 공급량을 일부 축소하기로 합의하였다.

57 이와 같은 사실은 <표 75>부터 <표 77>까지의 대한제지 ○○○, 페이퍼코리아 ○○○의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 73> 대한제지 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) 남포면옥 모임[44] 이후 단가 인상시기와 인상 폭을 확정적으로 결정하였습니까? 답) 남포면옥 모임 이후 텔레그램, 유선연락, 거래처인 신문사 주변에서 일상적 만남을 가지며 10월에 6만 원 정도 인상하는 것으로 결정하였습니다. 또, 그 과정에서 신문용지 가격을 수용하지 않는 신문사를 대상으로 어떻게 할 것인지 얘기도 했습니다. 문) 2022년 5월 26일 던킨 CF연세세브란스빌딩점(서울 중구 소재)에서 있었던 모임에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 당초 신문용지 가격을 인상하기로 하였던 2022년 6월 1일이 임박하는 시점에서 개별 신문사와 협의된 단가 인상안이 확정될 필요가 있었기에 2022년 5월 26일 던킨에서 경영지원협의회의 움직임에 대한 대책을 논의했습니다. 대한제지를 포함한 3개 사의 단가 인상 방침을 보다 명확히 관철하기 위해 당시 가격 인상을 거부하고 있는 ○○○○○○ 및 ○○○○에 대한 공급물량 축소를 논의하였습니다.

* 소갑 제5호증(171쪽)

<표 74> 대한제지 ○○○ 2차 진술조서(발췌)

문) 2021년 10월 7일, 8일 ○○○○에 신문용지를 주문량보다 축소하여 공급한 것은 경쟁사업자인 페이퍼코리아, 전주페이퍼와의 가격인상 합의에 따라 가격인상을 관철하기 위한 것이 맞습니까? 답) 네, 맞습니다. 문) 2021년 10월 가격인상과 관련하여 신문용지 가격 인상시기, 인상 폭과 더불어 가격인상 관철하기 위한 대책 또한 합의한 사실이 있습니까? 답) 네, 있습니다.

44) 2021년 10월 가격인상과 관련하여 2021. 6. 22.에 있었던 모임을 말한다.

문) 2022년 6월에 신문용지를 주문량보다 축소하여 공급한 것은 경쟁사업자인 페이퍼코리아, 전주페이퍼와의 가격인상 합의에 따라 가격인상을 관철하기 위한 것이 맞습니까? 답) 네, 맞습니다. 문) 2022년 6월 가격인상과 관련하여 신문용지 가격 인상시기, 인상 폭과 더불어 가격인상을 관철하기 위한 대책 또한 합의한 사실이 있습니까? 답) 네, 있습니다.

* 소갑 제6호증(272쪽)

<표 75> 페이퍼코리아 ○○○ 2차 진술조서(발췌)

문) 2021년 10월 가격인상과 관련하여 그 시기와 인상 폭을 합의하면서 가격인상을 수용하지 아니하는 신문사들에 대한 대책도 논의한 사실이 있습니까? 답) 모임 당시 대책을 처음부터 논의하기보다는 신문용지 가격인상이 임박한 시점에 가격인상을 수용하지 아니하는 신문사들을 대상으로 신문용지 공급량을 줄여야 하지 않냐는 얘기 정도만 오갔습니다. 문) 논의한 공급축소는 신문사들 전체에 대한 물량 조정의 차원이었습니까? 답) 아닙니다. 가격인상을 관철하기 위한 수단으로 활용하자는 차원이었을 뿐, 신문사 전체에 대한 물량조절 차원은 아니었습니다. 어디까지나 가격인상을 끝까지 수용하지 아니하는 일부 신문사에 대한 것이었습니다. 문) 2022년 4월 26일 자갈치김천횟집 모임을 포함한 수 차례 모임, 유선연락(텔레그램 포함)을 통하여 가격인상을 수용하지 아니하는 신문사들에 대한 대책 또한 논의한 사실이 있습니까? 답) 앞서 논의와 마찬가지로 신문용지 가격인상을 수용하지 아니하는 일부 신문사들에 대해 공급량 축소를 할 수도 있지 않느냐는 차원 정도였습니다.

* 소갑 제16호증(541쪽)

58 또한, 피심인들의 영업담당자들은 2021년 10월 가격인상이 임박한 2021. 9. 30. 유선통화를 통해 가격인상을 관철하기 위한 대책으로 가격인상을 수용하지 아니하는 신문사들에 대한 공급량 조절을 재차 논의하였다.

59 아래 <표 78>부터 <표 79>까지와 같이 같은 날 11시 32분 전주페이퍼 ○○○는 ○○○○가 통화 시점까지 가격인상을 수용하지 아니하자 이에 대한 대책으로 공급량 축소를 실행해야 한다고 대한제지 ○○○에게 강하게 요청하였다.

60 구체적으로 통화 녹취록을 살펴보면, 전주페이퍼 ㅇㅇㅇ는 '10월 1일부터 우리가 정상적인 공급이 안 된다고 그랬어요, 저는' 이나 '뭐 50%를 줄이든 뭐 100%를 다 줄일 수는 없지만 18년도처럼 일단 충격을 주지 않으면 그 집에서 계속 쥐고 있을 거예요.'라고 하는 등 가격 인상을 수용하지 않는 신문사들에게 공급량을 조절하겠다는 강한 의지를 전달한 사실을 확인할 수 있다.

<표 76> 2021. 9. 30. 11:32 대한제지 ㅇㅇㅇ-전주페이퍼 ㅇㅇㅇ 간 통화 녹취록(발췌)

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제28호증, 706쪽)

<표 77> 대한제지 ㅇㅇㅇ 1차 진술조서(발췌)

문) 통화 당시 전주페이퍼 ㅇㅇㅇ가 "오늘까지 답이 안 오면 내일부터 어떻게 하실래요."라고 말한 부분은 ○○○○가 2021년 9월 30일까지 가격인상을 수용하지 않을 경우의 대책을 문의한 의미인가요? 답) 네, 맞습니다. 문) 이에 진술인이 "당장 이렇게 뭐 공급을 확 줄이기보다 시간을 조금 더 주자고"라고 말한 부분은 ○○○○가 가격인상을 수용하는 대답을 주지 않더라도 2021년 10월 1일부로 신문

용지 공급량을 줄이기보다는 조금 더 기다리자는 의미로 한 말인가요? 답) 네, 맞습니다.

* 소갑 제5호증(171쪽)

61 또한 11시 7분 대한제지 ○○○는 아래 <표 80>부터 <표 82>까지와 같이 내일신문과의 가격협상에 난항을 겪는 페이퍼코리아 ○○○에게 협상 수단으로 공급량 축소를 신문사 측에 언급할 것을 이야기하기도 하였다.

62 구체적으로 녹취록을 살펴보면 대한제지 ○○○는 '줄여서 재고를 바닥을 내는 거지', '어차피 뭐 저기 걔네들 자체 공장이 있는 거 아니잖아요.' 라고 하는 등 자신들이 공급량을 축소하면 신문사들이 달리 방법이 없다는 것을 인식하고 있었다는 점을 확인할 수 있다.

<표 78> 2021. 9. 30. 11:07 대한제지 ○○○-페이퍼코리아 ○○○ 간 통화 녹취록(발췌)

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제29호증, 712쪽)

<표 79> 대한제지 ○○○ 1차 진술조서(발췌)

문) ○○○○와 관련하여 7만 원 가격인상을 얘기하다가 ○○○ 본부장이 "우리랑 안 되면, 그 카드를 못 찍으면 어떻게 하지?"라는 질문에 진술인이 "못 찍어, 줄여요, 줄여서 보내요,

줄여서, 못 찍게 하지 말고."라고 답변한 취지는 무엇인가요? 답) 당시 ○○○○과 가격인상 협의에 난항을 겪는 페이퍼코리아와 관련해서 협상카드로서 공급량 조절을 할 수 도 있지도 않냐 라는 취지입니다. 다만, 뭐 사실 ○○○○은 대한제지의 거래처가 아니였기에 별 관심이 없었습니다.

* 소갑 제5호증(171쪽)

<표 80> 페이퍼코리아 ㅇㅇㅇ 1차 진술조서(발췌)

문) ○○○○와 관련하여 7만 원 가격인상을 얘기하다가 진술인이 "우리랑 안되면, 그 카드를 못 찍으면 어떻게 하지"라는 질문에 이어 ㅇㅇㅇ 부장이 "못 찍어, 줄여요, 줄여서 보내요, 줄여서, 못 찍게 하지 말고."라고 답변하였는 바, 해당 대화의 취지에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 답) 당시 ○○○○이 가격인상을 수용하지 않아 페이퍼코리아가 신문용지를 공급할 수 없게 되면 해당 신문사가 신문을 발행할 수 없게 되므로 이를 우려하는 차원에서 제가 얘기한 것으로 보입니다. 이에 ㅇㅇㅇ 부장은 공급량을 줄이라고 언급한 것으로 보입니다.

* 소갑 제15호증(453쪽)

(2) 실행 결과

63 1차 가격인상이 시행된 이후에도 ○○○○가 가격인상을 수용하지 아니하자, 대한제지는 2021년 10월 7일과 8일에 ○○○○의 신문용지 주문량보다 적은 양을 공급하였다. 전주페이퍼 또한 ○○○○ 측에 출고를 제한하겠다고 통보하였고, 실제로 10월 12일부터 15일까지 ○○○○에 대한 신문용지 공급은 이루어지지 않았다.

64 이상의 사실은 아래 <표 83>부터 <표 88>까지의 영업담당자들의 진술 및 대한제지, 전주페이퍼 내부 자료 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 81> 대한제지 2021년 10월 출하의뢰서 및 출고명세집계(발췌)

<생략>
<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제43호증, 제44호증)

<표 82> 대한제지 ㅇㅇㅇ 1차 진술조서(발췌)

<생략>

* 소갑 제5호증(171쪽)

<표 83> 전주페이퍼 2021년 신문용지 내수 현황 자료(발췌)

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제45호증, 785쪽)

<표 84> 전주페이퍼 2021년 9월, 10월 매출 중량 비교(문화일보)

(단위: 톤)

일자															
중량															
일자															
중량															

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제46호증, 816쪽)

<표 85> 전주페이퍼 ○○○ 확인서(발췌)

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제12호증, 443쪽)

<표 86> 전주페이퍼 ○○○ 2차 진술조서(발췌)

<생략>

* 소갑 제11호증(315쪽)

65 2차 가격인상 시행 이후에도 ○○○○, ○○○○, ○○○○는 이 사건 피심인들의 가격인상을 수용하지 아니하였다. 이에 아래 <표 89>, <표 90>과 같이 대한제지는 2022년 6월 2일부터 6월 10일까지 ○○○○에 공급하는 신문용지 공급량을 일부 축소하고, 2022년 6월 1일부터 6월 3일까지 ○○○○에 공급하는 신문용지 공급량을 일부 축소하였다.

<표 87> 대한제지 ㅇㅇㅇ 2차 진술조서(발췌)

<생략>

* 소갑 제6호증(272쪽)

<표 삽입을 위한 여백>

<표 88> 대한제지 2022년 6월 신문용지 공급량 축소(발췌)

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제47호증, 819쪽)

66 또한, 페이퍼코리아도 대한제지가 신문용지 공급량을 줄이자, 아래 <표 91>, <표 92>와 같이 ○○○○○○○에 평소 31톤까지 공급하던 신문용지의 양을 2022. 6. 5. 에는 14톤으로 급감시켰다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 89> 페이퍼코리아 2022년 5월, 6월 매출 중량 비교(매일경제신문)

(단위: 톤)

일자															
중량															
일자															
중량															

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제48호증, 820쪽)

<표 90> 페이퍼코리아 ○○○ 2차 진술조서(발췌)

<생략>

* 소갑 제16호증(541쪽)

67 전주페이퍼 또한 6월 초 ○○○○, ○○○○에 공급하는 신문용지 양을 일부 축소하였다. 이는 "2022년 6월 단가인상 계획" 문건(아래 <표 93> 참조)에 ○○○○는 '6/1 50% 축소 후 6/3 5.5 협의완료', ○○○○는 '6/1부터 50% 축소 6/10 합의'라고 기재된 사항과 6월 1일부터 10일까지의 두 신문사에 대한 매출 중량 비교(아래 <표 94> , <표 95> 참조)를 보면 확인할 수 있다[45].

45) 이와 관련하여 전주페이퍼 ○○○는 2022년 6월 두 신문사들을 대상으로 하루 정도 공급량 축소가 있다고 진술하였으나, 2024. 3. 8. 2차 진술에서는 공급량 축소 사실을 부인하였다. 다만, 2022년 6월에도 ○○○○ 측에 신문용지 가격인상을 수용하지 아니하는 경우 공급량을 줄일 수 있다고 말한 사실은 인정하였고 이에 따라 2021년 10월과 마찬가지로 ○○○○ 측이 공급량 축소 언급에 따라 발주 수량 자체를 조절한 것일 수도 있다고 진술하였다. 다만, 심의시에는 공급량 축소사실을 모두 인정하였다.

<표 96> 전주페이퍼 ㅇㅇㅇ 확인서(2023. 3. 10.)(발췌)

<생략>

<표 97> 전주페이퍼 ㅇㅇㅇ 1차 진술조서(발췌)

<생략>

<표 98> 전주페이퍼 ㅇㅇㅇ 2차 진술조서(발췌)

<생략>

<표 93> 전주페이퍼 2022년 6월 단가인상 계획 중 단가협의 진행내역(발췌)

<생략>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제42호증, 778쪽)

<표 94> 전주페이퍼 2022년 5월, 6월 매출 중량 비교(한국일보)

(단위: 톤)

일자											
중량											
일자											
중량											

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제49호증, 821쪽)

<표 95> 전주페이퍼 2022년 5월, 6월 매출 중량 비교(문화일보)

(단위: 톤)

일자											
중량											
일자											
중량											

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제49호증, 821쪽)

3) 근거

68 위와 같은 사실을 피심인들도 인정하고 있으며, 대한제지 ○○○ 1·2차 진술조서,(소갑 제5·6호증), 전주페이퍼 ○○○ 1·2차 진술조서(소갑 제10·11호증), 전주페이퍼 ○○○ 확인서(소갑 제12호증), 페이퍼코리아 ○○○ 1·2차 진술조서(소갑 제15호·16호증), 신문사 등 발송공문(소갑 제17호증 내지 22호증), 2021. 6. 22. 남포면옥 영

수증(소갑 제23호증), 페이퍼코리아 ○○○ 법인카드 사용내역(소갑 제24호증), 페이퍼코리아 신문영업 인수인계 자료(소갑 제25호증), 페이퍼코리아 내부 결재문서(소갑 제26호증), 전주페이퍼 경영회의 회의록 및 회의자료(소갑 제27호증), ○○○-○○○ 간 통화 녹취록(소갑 제28호증), ○○○-○○○ 간 통화 녹취록(소갑 제29호증), 대한제지 가격인상 결재문서(소갑 제30호증), 페이퍼코리아 가격인상 결재문서(소갑 제31호증), 전주페이퍼 가격인상 내부자료(소갑 제32호증), ○○○ 법인카드 사용내역(소갑 제34호증), 페이퍼코리아 ○○○ 구글 타임라인(소갑 제35호증), 전주페이퍼 ○○○ 업무상 개인카드 사용내역 및 영수증(소갑 제36호증), 페이퍼코리아 내부 결재문서(소갑 제37호증), 전주페이퍼 경영회의 회의록 및 회의자료(소갑 제38호증), 가격인상 관련자료(소갑 제40호증 내지 소갑 제42호증), 대한제지 출하의뢰서 및 출고명세집계(소갑 제43·44호증), 전주페이퍼 거래처별 매출중량(소갑 제46호증), 대한제지 공급량 축소 자료(소갑 제47호증), 페이퍼코리아 거래처별 매출중량 자료(소갑 제48호증) 등을 통해 확인된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[46)]

제40조(부당한 공동행위의 금지)

① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위
2. (생략)
3. 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위
4. ~ 9. (생략)

46) 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되어 2022. 12. 30. 시행된 것을 말한다.

2) 법리

4 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 제40조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 등의 방법으로 합의를 하여야 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

가) 합의의 존재

(1) 합의

1 법 제40조 제1항에 규정되어 있는 '합의'란 둘 이상 사업자 간의 '의사의 합치'를 의미한다. 여기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없다. 따라서 이러한 합의의 방법에는 계약·협정·결의 등 명시적 방법뿐만 아니라 양해부터 요해(了解)와 같은 묵시적 방법도 포함된다[47]. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자 간 의사의 연락을 의미하는 것으로서 명시적인 합의뿐만 아니라, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.

1 아울러, 어느 한쪽 사업자가 당초부터 합의에 따를 의사도 없이 진의 아닌 의사표시에 의하여 합의한 경우라고 하더라도 다른 쪽 사업자는 당해 사업자가 합의에 따를 것을 신뢰하고 당해 사업자는 다른 사업자가 합의를 위와 같이 신뢰하고 행동할 것이라는 점을 이용함으로써 경쟁을 제한하는 행위가 되는 것은 마찬가지이므로 부당한 공동행위 성립에 방해가 되지 않는다[48].

2 또한, 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 제1항 각호에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로 사업자가 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였

47) 대법원 2006. 3. 23. 선고 2003두11124 판결 참조
48) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조

을 것을 요(要)하지 아니한다[49].

(2) 법 제40조 제1항 제1호 및 제3호에 해당하는 행위

5 법 제40조 제1항 제1호에서 규정하는 '가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위'라 함은 사업자가 다른 사업자와 공동으로 상품이나 용역의 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위를 말한다.

6 여기서 말하는 가격은 사업자가 제공하는 상품 또는 용역의 대가, 즉 사업자가 거래의 상대방으로부터 반대급부로 받는 일체의 경제적 이익을 가리키는 것으로, 당해 상품이나 용역의 특성, 거래내용 및 방식 등에 비추어 거래의 상대방이 상품 또는 용역의 대가로서 사업자에게 현실적으로 지불하여야 하는 것이라면 그 명칭에 구애됨이 없이 당해 상품 또는 용역의 가격에 포함된다.[50]

7 그리고 '가격결정행위'라 함은 최종거래 가격을 결정하는 행위는 물론 최종가격을 결정하는데 필요한 요소를 결정하는 행위를 포괄하는 것으로서 결정대상이 되는 가격은 평균가격, 표준가격, 기준가격, 최고·최저가격 등 명칭 여하를 불문한다.[51]

8 법 제40조 제1항 제3호에서 규정하는 '상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위'라 함은 사업자 사이에 각 당사자의 생산량이나 판매량을 일정 수준으로 제한하거나 일정한 비율로 감축시키는 것으로, 상품 또는 용역의 거래에서 생산량, 판매량, 출고량, 거래량, 수송량 등을 일정한 수준 또는 비율 등을 제한하거나 사업자별로 할당하는 행위 및 가동률, 가동시간, 원료구입 여부 또는 비율 등을 제한함으로써 실질적으로 생산·출고·수송을 제한하는 행위, 특정회사를 통해서만 공급하는 등 공급방식을 제한하는 행위 등이 포함된다[52].

---

49) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조
50) 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000두10212 판결
51) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결, 대법원 2009. 4. 9. 선고 2007두5387 판결 등
52) 「공동행위 심사기준」(개정 2021.12.28. 공정거래위원회 예규 제390호) Ⅳ. 3.

나) 하나의 공동행위인지 여부

69 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다[53].

70 또한, 공동행위가 중단된 사정만으로 공동행위를 구성하는 각각의 합의를 별개의 개별적인 공동행위로 볼 것은 아니고, 사업자들의 의견불일치로 공동행위로 인하여 사라졌던 경쟁요소가 회복된 날에 하나의 공동행위가 중단된 것으로 볼 수 있다[54].

71 그리고 부당한 공동행위에 가담한 사업자들이 일부 기간 동안 합의에 반하는 행위를 하더라도, 이들이 이 기간 동안 상호 간에 전면적인 경쟁이 발생하지 않도록 하자는 내용의 합의를 반복하였고, 나아가 이러한 합의가 지켜지는지 상호 감시하고 합의를 어긴 경쟁사업자에 대해서 항의하기도 하였다면 공동행위가 파기되었다고 인정하기에 부족하며, 오히려 이와 같은 합의 위반행위는 공동행위의 기본 틀을 유지하면서도 시장의 급격한 변화에 대응하여 각자의 이익을 최대한 추구한 결과에 불과하다[55]. 특히, 일반적으로 가격담합의 경우, 수회의 합의 중에 일시적으로 사업자들의 가격인하 등의 조치가 있더라도 사업자들의 명시적인 담합파기 의사표시가 있었음이 인정되지 않는 이상 합의가 파기되거나 종료되어 합의가 단절되었다고 보기 어렵다[56].

다) 경쟁제한성의 존재 여부

53) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 및 대법원 2009. 1. 30. 선고 2008두16179 판결 참조
54) 서울고법 2018. 9. 20. 선고 2018누48115 판결(고법 확정) 참조
55) 서울고법 2015. 9. 16. 선고 2013누14759 판결(고법 확정) 참조
56) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013두6169 판결 참조

9 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 등 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단한다.[57]

10 다만 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위에 대하여 법원은 이러한 행위가 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 해당 사업자들의 의사에 따라 어느 정도 자유로운 가격 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하므로 원칙적으로 부당하다고 판시하였으며, 그 공동행위가 법령에 근거한 정부기관의 행정지도에 따라 적합하게 이루어진 경우라든지 또는 경제 전반의 효율성 증대로 인하여 친경쟁적 효과가 매우 큰 경우와 같이 특별한 사정이 있는 경우에 한해 그 부당성이 부정된다고 보았다.[58]

다. 피심인들의 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 제40조 제1항 제1호에 해당하는 합의의 존부

11 앞서 위 2. 가. 인정사실에서 살펴본 바와 같이 이 사건 피심인들은 신문사에 공급하는 신문용지 가격을 인상할 것을 공동으로 결정하였다. 이와 같은 피심인들의 행위는 법 제40조 제1항 제1호가 규정한 가격을 공동으로 결정·유지 또는 변경하는 합의에 해당한다.

2) 제40조 제1항 제3호에 해당하는 합의의 존부

12 아울러, 피심인들은 가격인상을 관철하기 위한 목적으로 가격인상을 수용하지

57) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조
58) 대법원 2017. 5. 26. 선고 2017두36014 판결, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결, 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 등

아니한 신문사들을 대상으로 신문용지 공급량을 축소할 것을 공동으로 결정한 사실이 인정되는 바, 이러한 행위는 법 제40조 제1항 제3호가 규정한 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 합의에 해당한다.

3) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

13 피심인들의 이 사건 공동행위는 ① 수익성을 확보하고 가격경쟁을 회피하고자 하는 단일한 의사와 목적 하에서 이루어진 점, ② 법위반 기간 동안 이러한 합의가 단절 없이 실행된 점, ③ 법위반 기간 중 공동행위를 중단하거나 그러한 취지의 의사를 직·간접적으로 표명한 사실이 없고 가격을 원래대로 환원한 사실이 없는 점, ④ 참여사업자가 변경없이 유지된 점 등을 고려할 때 하나의 공동행위로 봄이 타당하다.

4) 경쟁제한성 판단

가) 관련 시장

72 이 사건 관련시장은 아래와 같은 점을 고려할 때 국내 신문용지 공급시장으로 획정한다.

73 먼저 관련 상품시장의 경우, 이 사건 합의 대상 상품이 신문용지라는 점, 신문용지는 신문 인쇄에 사용하기 위해 제조되는 것으로 그 특성이 일반 인쇄용지와 다르며 원료 또는 신문폐지로 차이가 있어 대체할 수 있는 다른 상품이 있다고 보기 어려운 점, 사용하는 원료와 생산과정이 유사하고 용도가 비슷하여 차별화된 제품군을 형성하기 어려운 이유로 종류에 구분 없이 신문용지로 단일하여 지칭하는 점, 피심인들이 신문용지를 제공하는 거래상대방이 신문사 및 민수업체인 점 등을 종합적으로 고려하면, 이 사건 공동행위 관련 상품시장을 '신문용지 공급시장'으로 획정함이 타당하다.

74 또한 피심인들이 이 사건 합의 대상 상품인 신문용지를 전국에 소재한 신문사 및 민수업체를 대상으로 공급하였다는 점, 이 사건 합의가 특별한 지역구분 없이 전국 단위로 실행되었다는 점, 신문용지 공급시장에 참여하는 사업자는 이 사건 피심인들 3개 사가 전부이며 해당 사업자 모두 국내 소재 신문사 및 민수업체를 대상으로 신문 용지를 공급한다는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 공동행위의 지리적 시장은 '국내 시장'으로 획정함이 타당하다.

나) 경쟁제한성 판단

14 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 국내 신문용지 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 판단된다.

15 첫째, 피심인들은 이 사건 공동행위와 관련하여 가격의 공동 결정·변경, 거래상대방 제한을 합의하였는바, 이와 같은 합의는 소위 경성 공동행위에 해당하는 것으로서 그 성격상 경쟁을 제한하는 것이 명백하고 경쟁제한 효과 이외에 달리 효율성 증대효과가 있는 것으로 볼 수 없다.

16 둘째, 이 사건 공동행위 기간 중 국내 신문용지 공급시장에서 피심인들이 차지하는 시장점유율이 100%에 이르는바, 이 사건 공동행위로 인한 관련 시장에서의 경쟁제한 효과가 상당하다.

5) 공정거래위원회 인가 여부

17 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 공정위의 인가를 받은 사실이 없다.

라. 소결

18 피심인들의 이 사건 공동행위는 법 제40조 제1항 제1호, 제3호에 위반되는 부

당한 공동행위에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

19 피심인들에 대하여 향후 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 행위가 재발하지 않도록 하기 위해 법 제42조의 규정에 따라 시정명령을 부과한다.

20 또한 관련 시장에서 100% 점유율을 가지고 있는 피심인들의 이 사건 행위는 가격을 결정하거나 물량을 제한하는 경성 공동행위로서 효율성 증대효과는 없고, 경쟁제한적 효과만 발생시키는 것이 명백하므로, 법 제43조 및 제102조, 법 시행령[59] 제13조, 제50조, 제84조 관련 [별표 6] 위반행위의 과징금 부과 기준, 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[60](이하 '과징금고시'라 한다) Ⅲ. 1. 가. 및 Ⅲ. 2. 다. 1)의 규정에 의하여 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 위반행위 기간

(1) 위반행위의 개시일

21 부당한 공동행위는 '사업자 간의 합의'로서 성립하는 것인바, 위반행위의 개시일은 원칙적으로 합의일[61]이고, 개시일이 불분명한 경우에는 사업자의 영업 · 재무 관련 자료, 임직원 · 거래관계인 등의 진술, 동종 또는 유사업종을 영위하는 다른 사

59) 2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.
60) 2021. 12. 30. 공정위 고시 제2021-50호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금고시'라 한다.
61) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

업자들의 거래실태 · 관행, 시장상황 등을 고려하여 이를 산정할 수 있다.[62]

22 이 사건 공동행위의 경우 피심인들이 가격을 공동으로 인상하기로 합의를 한 사실이 확인되는 2021. 6. 22.(남포면옥 모임일)을 위반행위의 개시일로 본다.

(2) 위반행위의 종료일

23 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의에 기한 실행행위가 종료된 날이므로 합의에 참가한 일부 사업자가 부당한 공동행위를 종료하기 위해서는, 다른 사업자에 대하여 합의에서 탈퇴하였음을 알리는 명시적 내지 묵시적인 의사표시를 하고 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하여야 한다.

24 이 사건 공동행위의 경우 다음과 같은 점을 고려하여 공정거래위원회의 현장조사 개시일인 2023. 3. 9.을 위반행위의 종료일로 본다.

25 첫째, 피심인들은 이 사건 공동행위를 2021. 6. 22. 합의한 이후 공정거래위원회의 이 사건 현장조사일인 2023. 3. 9.까지 단절함이 없이 계속해서 실행하였는바, 이 사건 공동행위가 공정거래위원회의 해당 현장조사일까지는 파기, 중단 또는 종료되었던 사실이 있다고 볼 수 없다.

26 둘째, 이 사건 현장조사일 이후에는 이 사건 피심인들이 이 사건 공동행위를 지속한 것으로 인정할 만한 증거가 확인되지 아니하였다[63].

(3) 피심인 주장에 대한 검토

27 피심인 전주페이퍼는 본 건 공동행위는 아래와 같이 합의일을 특정하기 어

62) 과징금고시 Ⅱ. 6. 가.
63) 이 사건 합의에 가담한 대한제지 ○○○, 전주페이퍼 ○○○의 통화기록을 살펴본 결과, 공정거래위원회 현장조사일 이후 상호 간의 의사연락이 없었던 것으로 확인된다.

려운 경우에 해당하므로 합의에 따른 가격 인상 실행일인 2021. 10. 1.을 위반행위 개시일로 보아야 한다고 주장한다. 2021. 6. 22. 남포면옥 모임에서는 ① 가격인상 폭과 시기에 대한 합의가 이루어지지 않은 점, ② ○○○와 ○○○가 인상 폭, 인상 시기가 언제 결정되었는지 기억나지 않는다고 진술한 점, ③ 논의한 인상 폭이 상이한 점 등을 고려할 때, 실무자 간 공감대를 형성한 정도이지 법상 부당한 공동행위가 성립하기 위해 필요한 합의가 이루어졌다고 볼 수 없다는 것이다.

28 살피건대, 아래와 같은 점들을 고려할 때, 2021. 6. 22. 남포면옥 모임에서 피심인들 간 '가격을 공동으로 인상하자는 의사의 합치'가 이루어진 것이 명백히 인정되므로 해당 모임일을 위반행위의 개시일로 봄이 타당하다.

29 ① 해당 모임에서 이 사건 피심인 3사 모두가 참석하였고, 가격 인상 필요성에 대해 공감대를 가지면서 실제로 가격 인상액과 시기에 대해 논의하였으며, 논의 과정에 참석자 누구라도 이를 주저하거나 기피하는 정황이 발견되지 아니한다. ② 대한제지 ○○○ 부장은 이 날 모임에서 '신문사들에게 약 7만원 인상을 요청하되, 현실적 목표는 5~6만 원 정도를 인상하는 것으로 큰 틀에서 합의하였다'고 진술하였으며, 공정거래위원회 심의 과정에서도 이 날 가격 인상에 대한 합의가 있었음을 명확하게 인정하였다. ③ 페이퍼코리아 ○○○도 이 날 모임에서 '가격인상과 관련하여 경쟁사업자인 대한제지, 전주페이퍼의 영업담당자와 합의한 사실이 있고, 구체적으로 4~5만원 선에서 인상 폭을 얘기하였으며, 인상 폭을 그 날 결정하지 못한 것은 신문사들의 분위기를 살펴야 했기 때문'이라고 진술하였다. 그리고 공정거래위원회 심의 과정에서도 이 날 가격 인상 합의가 있었음을 분명히 인정하였다. ④ 법 제40조 제1항 제1호 문언을 보면, 부당한 공동행위가 성립하기 위해 필요한 합의란 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위를 할 것을 합의하면 족한 것이지, 구체적인 가격 인상 폭과 인상 시기까지 결정할 것을 요하는 것은 아니다. 심결·판례[64]도 구체적인 가격 인상 폭과 인상 시기가 합의되진 않았더라도 가격 관련 문제들을 공동으로 대응하자는 합의가 있는 경우 이 날을 위반행위의 개시일로 보고 있다. ⑤ 이 날

64) 16개 골판지 상자 제조・판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(2016. 6. 27., 의결 제2016-181호, 2017.7.12. 2016누57474), 6개 빙과류 제조·판매 사업자 및 3개 유통사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(2022. 2. 11., 의결 제2022-026호, 2024.2.15., 2022누39125) 등

모임에서 참석자들이 가격 인상액과 시기에 대해 논의하였다는 것은 적어도 피심인들 간 가격을 공동으로 인상하는 것에 대한 의사의 합치가 있었기 때문이며, 그 다음 모임인 2021. 7. 26. 모임에서는 피심인들은 2021. 6. 22. 합의에 따른 후속 조치로서 각자 방문(협상)한 신문사의 단가 인상 요청에 대한 반응을 공유하는 등 실행행위에 착수하였는데, 이 또한 그 전에 가격 인상에 대한 피심인들 간 합의가 성립했음을 명확히 보여준다.

나) 관련매출액

30 관련매출액은 위반사업자가 위반기간 동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말한다.[65]

31 피심인들은 국내 신문용지 공급시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 공동행위를 합의·실행하였으므로, 피심인들의 위반행위 개시일부터 종료일까지의 이 사건 공동행위에 따라 영향을 받은 국내 소재한 신문사 및 민수업체에 대한 신문용지 판매금액을 관련매출액으로 산정한다. 이를 통해 산정된 관련매출액은 아래 <표 99>와 같다.

<표 99> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	법 위반 기간	관련매출액
대한제지	2021. 6. 22. ~ 2023. 3. 9.	
전주페이퍼	2021. 6. 22. ~ 2023. 3. 9.	
페이퍼코리아	2021. 6. 22. ~ 2023. 3. 9.	

다) 부과기준율

32 피심인들의 이 사건 행위는 위반행위의 내용 및 정도 등을 고려할 때 과징금고

65) 법 시행령 제13조 제1항 참조

시 Ⅳ. 1. 라. 1) 가) 규정에 따라 10.5% 이상 15% 미만의 부과기준율이 적용되는 '매우 중대한 위반행위'에 해당한다.

33 그러나 이 사건 공동행위가 피심인들이 초과 이윤을 얻기 위한 목적으로 행하여진 것이 아니라 원재료 상승에 따른 적자를 해소하고자 불가피하게 이루어진 측면이 있는 점, 가격 인상이 일방적인 결정·통보로 진행되기 보다는 거래상대방(신문사)과 개별 협상을 통해 실행되었고, 신문사 별로 인상폭이 상이한 점 등을 고려할 때, 피심인들의 가격협상력이 전적으로 높다고 보이지 않는 점, 원자재 가격 상승에 따른 가격 인상이 불가피했다는 점을 고려할 때, 이 사건 공동행위로 인한 피심인들의 부당이득이 높다고 보이지 않는 점, 거래상대방 및 소비자가 상당한 손해를 입었다고 볼 만한 사정이 없는 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금고시 Ⅳ. 1. 가. 2)의 규정을 적용하고, '중대한 위반행위'에 해당하는 7.0%의 부과기준율을 적용한다.

라) 산정기준

34 산정기준은 위 나) 관련매출액에 위 다) 부과기준율을 곱하여 산정하며, 이에 따른 피심인들의 산정기준은 아래 <표 100>과 같다.

<표 100> 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액	부과기준율	산정기준
대한제지		7.0%	
전주페이퍼			
페이퍼코리아			

2) 1・2차 조정

35 피심인들은 1차 조정 관련 해당 사유가 없고, 2차 조정의 경우 피심인 대한제지와 피심인 페이퍼코리아는 조사 단계부터 일관되게 행위사실을 인정하고 위법성 판

단에 도움이 되는 진술을 하여 조사에 협력한 사실이 인정되므로 20% 감경하고, 피심인 전주페이퍼는 심의단계에서 행위사실을 인정하는 등 심의 운영에 협력한 사실이 인정되므로 10% 감경한다.

<표 101> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	산정기준	1차 조정	2차 조정	2차 조정 산정기준
대한제지		해당 없음	△20%	
전주페이퍼			△10%	
페이퍼코리아			△20%	

3) 부과과징금의 결정

36 피심인들이 부과과징금 단계에서 조정할 사유가 없으므로, 과징금고시 IV. 4. 바.의 규정에 따라 1백만 원 미만의 금액을 절사하여 다음 <표 102>와 같이 부과과징금을 결정한다.

<표 102> 피심인별 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	부과과징금
대한제지		-	9,875,000,000
전주페이퍼			14,846,000,000
페이퍼코리아			5,816,000,000

4. 결론

37 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제40조 제1항 제1호 및 제3호에 해당하므로, 시정조치에 대해서는 법 제42조를, 과징금 부과에 대해서는 법 제43조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 11월 18일

의 장	위 원 장	한 기 정
	위 원	고 병 희
	주심위원	김 정 기
	위 원	조 성 진
	위 원	신 영 수
	위 원	김 문 성